تحذير المؤمنين

من تكفير المسلمين المتأولين

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

محمود محمد الشبلي

دار العلم

تحذير المؤمنين

من تكفير المسلمين المتأولين

تأليف

أبي عبد الباري الصومالي

محمود محمد الشبلي

مُقدّمة

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ وعَظِيمِ سُلْطَانِهِ، اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، ولَكَ الحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

ثُمَّ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ الأَتَمَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وبَعْدُ:

فَهَذِهِ وُرَيْقَاتٌ سَطَّرْتُهَا فِي تَحْرِيرِ بَعْضِ مَسَائِلِ الوَاقِعِينَ فِي المُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ المُسْلِمِينَ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ، وكَانَ هَذَا التَّحْرِيرُ بِسَبَبِ الانْفِلَاتِ الكَثِيرِ لَدَى النَّاشِئِينَ فِي العِلْمِ، وبَعْضِ أَشْبَاهِ العَوَامِّ المُتَعَالِمِينَ، الَّذِينَ غَلَوْ فِي تَكْفِيرِ الأَعْيَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ المُسْلِمِينَ، وظَنُّوا أَنَّ العُذْرَ بِالتَّأْوِيلِ مِنْ مَذَاهِبِ المُرْجِئَةِ، وأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ مُسْتَقِيمٌ، فَأَوْغَلُوا فِي تَكْفِيرِ المُعَيَّنِينَ الَّذِينَ وَقَعُوا فِيمَا حَسِبُوهُ مُكَفِّرًا، مُقَلِّدِينَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ مَنْ سَلَكَ نَهْجَ الغُلَاةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ.

هَذَا وقَدْ رَتَّبْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ عَلَى تَمْهِيدٍ، وخَمْسِ مَسَائِلَ:

- أَمَّا التَّمْهِيدُ: فَذَكَرْتُ فِيهِ بَعْضَ التَّنْبِيهَاتِ الَّتِي رَأَيْتُ مُرَاعَاتِهَا فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ اللَّطِيفَةِ، وهِيَ خَمْسٌ.

- وأَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: فَفِي بَيَانِ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ السَّائِغِ لِمَنْ وَقَعَ فِي المُكَفِّرَاتِ.
- وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَفِي ذِكْرِ بَعْضِ دَلَائِلِ العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارِ.
- وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فَفِي شُرُوطِ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ وضَابِطِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
- وأَمَّا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فَفِي أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي تَرْكِ التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ.
- وأَمَّا المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: فَفِي مَفَاسِدِ التَّكْفِيرِ فِي هَذَا النَّوْعِ أَوِ الجِنْسِ مِنَ المَسَائِلِ.

واللهُ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي خَالِصًا لِوَجْهِهِ، ونَافِعًا لِكَاتِبِهِ وقَارِئِهِ، وأَنْ يُثَبِّتَنِي عَلَى الحَقِّ والهُدَى، وعَلَى البِرِّ والتُّقَى؛ إِنَّهُ القَادِرُ عَلَى ذَلِكَ.

كتبه

أبي عبد الباري الصومالي

محمود محمد الشبلي

تمهيد

يَتَضَمَّنُ بَعْضَ التَّنْبِيهَاتِ:

التَّنْبِيهُ الأَوَّلُ: العَلَاقَةُ بَيْنَ التَّأْوِيلِ والخَطَأِ والجَهْلِ.

التَّنْبِيهُ الثَّانِي: التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُسْلِمِ والكَافِرِ فِي مَسَائِلِ العُذْرِ.

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ: الكَلَامُ فِي «عُذْرُ المُتَأَوِّلِ فَرْعٌ عَنْ تَخْطِئَتِهِ»

التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ عُذْرِ المُتَأَوِّلِ فِي الأُصُولِ أَوِ الفُرُوعِ.

التَّنْبِيهُ الخَامِسُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِ.

التَّنْبِيهُ الأَوَّلُ

العَلاَقَةُ بَيْنَ التَّأْوِيلِ والخَطَأِ والجَهْلِ

التَّأْوِيلُ فِي بَابِ العُذْرِ مَرَدُّهُ إِلَى الخَطَأِ؛ وذَلِكَ أَنَّ المُتَأَوِّلَ ظَنَّ أَنَّ مَعْنَى الدَّلِيلِ أَوْ حُكْمَ المَسْأَلَةِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وهُوَ مُخْطِئٌ فِي ظَنِّهِ؛ ولِهَذَا يَسْتَدِلُّ أَهْلُ العِلْمِ بِأَدِلَّةِ العَفْوِ عَنِ الخَطَأِ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

وهَذَا الخَطَأُ مَرَدُّهُ -أَيْضًا- إِلَى الجَهْلِ؛ ولِهَذَا تَجِدُ تَدَاخُلًا بَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّأْوِيلِ والجَهْلِ فِي كَلَامِ بَعْضِ العُلَمَاءِ، كَمَا سَيَأْتِي، وهَذَا النَّوْعُ مِنَ الجَهْلِ هُوَ الَّذِي يُعَرِّفُهُ الأُصُولِيُّونَ بِقَوْلِهِمْ: «تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ حَقِيقَتِهِ».

ويُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ بِالجَهْلِ المُرَكَّبِ؛ لِأَنَّهُ يَجْهَلُ الحُكْمَ أَوْ وَجْهَ الدَّلِيلِ، ويَجْهَلُ أَنَّهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الجَهْلِ البَسِيطِ.

قَالَ العِمْرِيطِيُّ فِي نَظْمِ الوَرَقَاتِ:

والجَهْلُ قُلْ تَصَوُّرُ الشَّيءِ عَلَى ... خِلَافِ وَصْفِهِ الَّذِي بِهِ عَلَا

وقِيلَ حَدُّ الجَهْلِ فَقْدُ العِلْمِ بَسِيطًا أَوْ مُرَكَّبًا قَدْ سُمِّي
بَسِيطُهُ فِي كُلِّ مَا تَحْتَ الثَّرَى تَرْكِيبُهُ فِي كُلِّ مَا تُصُوِّرَا

ولَكِنْ هُنَا نُكْتَةٌ يَنْبَغِي أَلَّا تَفُوتَ طَالِبَ العِلْمِ، أَلَا وَهِيَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ جَهْلِ العَالِمِ وجَهْلِ العَامِّيِّ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ وَصْفَ العِلْمِ والجَهْلِ مُتَنَافِرَانِ، فَمَنْ صَحَّ وَصْفُهُ -ولَوْ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ- بالعِلْمِ لَمْ يَسْتَقِمْ وَصْفُهُ بِالجَهْلِ مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ؛ لِمَا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنَ التَّنَافُرِ، وعَلَى هَذَا فَلَا يُطْلَقُ -فِي الأَصْلِ- عَلَى خَطَأِ العَالِمِ بِأَنَّهُ جَهْلٌ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ جَهْلًا، بِخِلَافِ خَطَأِ العَامِّيِّ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ جَاهِلٌ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ جَهْلًا؛ لِعَدَمِ التَّنَافُرِ بَيْنَهُمَا.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ خَطَأَ العَالِمِ المُتَأَوِّلَ إِنَّمَا هُوَ فِي وَجْهِ الدَّلِيلِ، فَجَهْلُهُ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ، وهُوَ مُنَازِعٌ فِي نِسْبَةِ الخَطَأِ إِلَيْهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مُصِيبًا فِيمَا قَالَ، وخَصْمُهُ هُوَ المُخْطِئُ، إِمَّا لِذَاتِ الدَّلِيلِ، أَوْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ، فَإِذَا وُصِفَ كُلُّ مَنِ اعْتَبَرَ قَوْلَهُ مُخَالِفًا لِوَجْهِ الصَّوَابِ فِي الدَّلِيلِ بِالجَهْلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ، بِخِلَافِ العَامِّيِّ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ وَصْفَ الجَهْلِ مِنْ أَوْصَافِ الذَّمِّ، والعِلْمُ مِنْ أَوْصَافِ المَدْحِ، ومَنِ اسْتَحَقَّ وَصْفَ العِلْمِ أَوِ العَالِمِ كَانَ مَوْصُوفًا بِالمَدْحِ، فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَصْفُ الجَهْلِ؛ ولِهَذَا تَجِدِ العُلَمَاءَ إِذَا أَطْلَقُوا وَصْفَ الجَهْلِ عَلَى بَعْضِ الطَّوَائِفِ قَيَّدُوهُ فِي بَابٍ، أَوْ أَوْرَدُوهُ مَوْرِدَ الذَّمِّ والتَّعْنِيفِ.

فَهَذِهِ وُجُوهٌ مُخْتَصَرَةٌ لِبَيَانِ التَّدَاخُلِ بَيْنَ الخَطَأِ والجَهْلِ والتَّأْوِيلِ، وفَائِدَةِ التَّفْرِيقِ فِي التَّسْمِيَةِ، ولَيْسَ هُنَا مَوْضِعُ تَفْصِيلِهَا، واللهُ أَعْلَمُ.

التَّنْبِيهُ الثَّانِي

التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُسْلِمِ والكَافِرِ الأَصْلِيِّ فِي مَسَائِلِ العُذْرِ

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «مَا تَرَكَهُ المُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، وَاضِحٌ عِنْدِي، وحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الكَافِرِ المُتَأَوِّلِ». اهـ.

وقَالَ -أَيْضًا-: «هَذِهِ الأُمُورُ المُتَعَلِّقَةُ بِهِ مِنَ الحُدُودِ والحُقُوقِ والعِبَادَاتِ، هِيَ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ المُتَأَوِّلُ أَحْسَنَ حَالًا فِيهَا مِنَ الكَافِرِ المُتَأَوِّلِ وأَوْلَى.

فَالتَّوْبَةُ تَجِبُ مَا قَبْلَهَا، والمُسْلِمُ المُتَأَوِّلُ مَعْذُورٌ، ومَعَهُ الإِسْلَامُ الَّذِي تُغْفَرُ مَعَهُ الخَطَايَا، والتَّوْبَةُ الَّتِي تَجِبُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وفِي إِيجَابِ القَضَاءِ وإِسْقَاطِ الحُقُوقِ وإِقَامَةِ العُقُوبَاتِ تَنْفِيرٌ عَنِ التَّوْبَةِ، والرُّجُوعِ إِلَى الحَقِّ أَكْثَرَ مِنَ التَّنْفِيرِ بِذَلِكَ لِلْكَافِرِ؛ فَإِنَّ إِعْلَامَ الإِسْلَامِ ودِلَالَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ إِعْلَامِ هَذِهِ الفُرُوعِ وأَدِلَّتِهَا، والدَّاعِي إِلَى الإِسْلَامِ مِنْ سُلْطَانِ الحُجَّةِ

والقُدْرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنَ الدَّاعِي إِلَى هَذِهِ الفُرُوعِ [١].

وقَالَ -أَيْضًا- فِي الفَتَاوَى: «قَدْ ثَبَتَ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ رِسَالَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الاعْتِذَارُ بِالاجْتِهَادِ؛ لِظُهُورِ أَدِلَّةِ الرِّسَالَةِ وأَعْلَامِ النُّبُوَّةِ؛ ولِأَنَّ العُذْرَ بِالخَطَأِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَكَمَا أَنَّ الذُّنُوبَ تَنْقَسِمُ إِلَى كَبَائِرَ وصَغَائِرَ، والوَاجِبَاتُ تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْكَانٍ وواجِبَاتٍ لَيْسَتْ أَرْكَانًا؛ فَكَذَلِكَ الخَطَأُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَغْفُورٍ وغَيْرِ مَغْفُورٍ، والنُّصُوصُ إِنَّمَا أَوْجَبَتْ رَفْعَ المُؤَاخَذَةِ بِالخَطَأِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالمُخْطِئُ فِي بَعْضِ هَذِهِ المَسَائِلِ:

- إِمَّا أَنْ يَلْحَقَ بِالكُفَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ وأَهْلِ الكِتَابِ مَعَ مُبَايَنَتِهِ لَهُمْ فِي عَامَّةِ أُصُولِ الإِيمَانِ.

- وَإِمَّا أَنْ يَلْحَقَ بِالمُخْطِئِينَ فِي مَسَائِلِ الإِيجَابِ والتَّحْرِيمِ مَعَ أَنَّهَا -أَيْضًا- مِنْ أُصُولِ الإِيمَانِ.

فَإِنَّ الإِيمَانَ بِوُجُوبِ الوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ المُتَوَاتِرَةِ وتَحْرِيمِ المُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ المُتَوَاتِرَةِ؛ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ الإِيمَانِ وقَوَاعِدِ الدِّينِ، والجَاحِدُ لَهَا كَافِرٌ بِالاتِّفَاقِ مَعَ أَنَّ المُجْتَهِدَ فِي بَعْضِهَا لَيْسَ بِكَافِرٍ بِالاتِّفَاقِ مَعَ خَطَئِهِ.

وإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِ الصِّنْفَيْنِ: فَمَعْلُومٌ أَنَّ المُخْطِئِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ بِاللهِ

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى لابْنِ تَيْمِيَةَ (٢٢/ ١٣، ١٥).

ورَسُولِهِ أَشَدُّ شَبَهًا مِنْهُ بِالْمُشْرِكِينَ وأَهْلِ الكِتَابِ»[(١)].

التَفْرِيقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ والكَافِرِ فِي مَسَائِلِ العُذْرِ يَتَّضِحُ بِبَعْضِ وُجُوهِ التَّفْرِيقِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ ظَاهِرَ آيَاتِ القُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ والكَافِرِ، ومِنْ ذَلِكَ:

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٦]، وهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -فِي الْمُحَلَّى بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الآيَةِ مَا نَصُّهُ-: «فَوَجَبَ يَقِينًا أَنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ كَالْكَافِرِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا، ولَا يُسَاوِيهِ فِي شَيْءٍ؛ فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَبَاطِلٌ أَنْ يُكَافَأَ دمُهُ بِدَمِهِ، أَوْ عُضْوُهُ بِعُضْوِهِ أَوْ بَشَرَتُهُ بِبَشَرَتِهِ- فَبَطَلَ أَنْ يُسْتَقَادَ لِلْكَافِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِ، أَوْ يُقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ - فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ إِذْ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا[(٢)].

- وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨].

- وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].

وكَوْنُ الْمُسْلِمِ وَقَعَ فِي الْمُخَالَفَةِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (١٢/ ٤٩٦) ومَجْمُوعَة الرَّسَائِلِ والمَسَائِلِ (٣/ ١٥).

(٢) الْمُحَلَّى بالآثَارِ (١٠/ ٢٢٧).

بَلْ ولَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ مِنَ الوُقُوعِ فِي الخَطَأِ عَمْدًا أَوْ خَطَئًا؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ -فِي الَّذِي طُعِنَ فِي عَدَالَتِهِ: «لَعَلَّهُ يُصَلِّي» وقَالَ -فِي الَّذِي شَرِبَ الخَمْرَ مِرَارًا: «إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» وقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ [هود: ١١٤].

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ فَائِدَةَ العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ وغَيْرِهِ مِنَ الأَعْذَارِ إِنَّمَا هِيَ إِسْقَاطُ الإِثْمِ والعُقُوبَةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، إِمَّا فِي الدُّنْيَا أَوِ الآخِرَةِ أَوْ فِيهِمَا، وهَذَا إِنَّمَا يَنْفَعُ المُسْلِمَ دُونَ الكَافِرِ، فَلَوْ قَدَّرْنَا عُذْرَ الكَافِرِ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ، ثُمَّ أَسْقَطْنَا عَنْهُ عُقُوبَةَ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ المُعَيَّنِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا كَافِرًا، بِخِلَافِ المُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا بِعُذْرِهِ، وهَذَا وَاضِحٌ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ المُسْلِمَ لَا يَلْحَقُ بِالكَافِرِ، وقَدْ عِيبَ عَلَى الخَوَارِجِ أَنَّهُمْ أَتَوا لِلنُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي الكُفَّارِ، فَنَزَّلُوهَا فِي المُسْلِمِينَ، ومِنْ جِهَةِ مُسَاوَاةِ المُسْلِمِ بِالكَافِرِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ دَخَلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّبْهَةُ الغَلِيظَةُ.

وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّهُ قَالَ -فِي ذَمِّ الخَوَارِجِ: «إِنَّهُمْ عَمِدُوا إِلَى آيَاتِ الوَعِيدِ النَّازِلَةِ فِي المُشْرِكِينَ فَوَضَعُوهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، فَجَاءُوا بِبِدْعَةِ القَوْلِ بِالتَّكْفِيرِ بِالذَّنْبِ»[(١)]. اهـ.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -فِي الدُّرَّةِ: «وأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ، أَوْ سَائِرِ المِلَلِ، أَوِ البَاطِنِيَّةِ القَائِلِينَ بِإِلَهِيَّةِ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ نُبُوَّةِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ

---

(١) ذَكَرَهُ ابْنُ عَاشُورٍ فِي تَفْسِيرِهِ (١/ ٥٠) وقَالَ قَبْلَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: "فَكَمَا لَا يَجُوزُ حَمْلُ كَلِمَاتِهِ عَلَى خُصُوصِيَّاتٍ جُزْئِيَّةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ مُرَادَ اللهِ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَعْمِيمُ مَا قُصِدَ مِنْهُ الخُصُوصُ ولَا إِطْلَاقُ مَا قُصِدَ مِنْهُ التَّقْيِيدُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّخْلِيطِ فِي المُرَادِ، أَوْ إِلَى إِبْطَالِهِ مِنْ أَصْلِهِ، وقَدِ اغْتَرَّ بَعْضُ الفِرَقِ بِذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

رَسُولِ الله ﷺ، فَلَا يُعْذَرُونَ بِتَأْوِيلٍ أَصْلًا، بَلْ هُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ». اهـ [١].

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ -فِي البَدْرِ الطَّالِعِ: «ولَا يَصِحُّ الاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَا بِالكُفَّارِ فَيُقَالُ: هَذَا التَّجْوِيزُ مُمْكِنٌ فِي الكُفَّارِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ أَصْلُهُ الإِسْلَامُ، ومَنْ أَصْلُهُ الكُفْرُ؛ فَإِنَّ الحَمْلَ عَلَى الأَصْلِ مَعَ اللَّبْسِ هُوَ الوَاجِبُ، لَا سِيَّمَا والخُرُوجُ مِنَ الكُفْرِ إِلَى الإِسْلَامِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَقْوَالٍ وأَفْعَالٍ، لَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ القَلْبِ والتَّوَجُّهِ بِالنِّيَّةِ المُشْتَمِلَيْنِ عَلَى النَّدَمِ والعَزْمِ عَلَى عَدَمِ المُعَاوَدَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِي التَّوْبَةِ ولَا يَكْفِي فِي مَصِيرِ الكَافِرِ مُسْلِمًا -وأيضًا- فَرْقٌ بَيْنَ كُفْرِ التَّأْوِيلِ وكُفْرِ التَّصْرِيحِ عَلَى أَنِّي لَا أُثْبِتُ كُفْرَ التَّأْوِيلِ، كَمَا حَقَّقْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْطِنِ». اهـ [٢].

ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الوَجْهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: وُرُودُ النَّهْيِ عَنْ تَكْفِيرِ المُسْلِمِ، وأَنَّ ذَلِكَ يَعُودُ عَلَى قَائِلِهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك.

الأَمْرُ الثَّانِي: مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ وُجُوبِ تَكْفِيرِ الكَافِرِ، وأَنَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الكَافِرَ كَفَرَ بِشَرْطِهِ.

وهَاتَانِ مَنْزِلَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ تَمَامَ المُغَايَرَةِ، فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ اسْتِوَائِهِمَا فِي العُذْرِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنَ المُسْلِمِينَ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ، ومَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنَ

---

(١) الدُّرَّة لابْنِ حَزْمٍ (ص ٤٤١).

(٢) البَدْر الطَّالِع -تَرْجَمَةُ السَّيِّدِ القَاسِمِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ القَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُقْمَانَ... ابْنِ الإِمَامِ المَهْدِيِّ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى.

الكَافِرِينَ امْتُحِنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ الصِّحَاحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عُرِفَ عَنْهُ بِالتَّوَاتُرِ عُذرُ المُسْلِمِ إِذَا وَقَعَ فِي المُخَالَفَةِ، وكَانَ لَهُ عُذْرٌ مُحْتَمِلٌ كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وغَيْرِهِ، ولَمْ يُعْهَدْ عَنْهُ -فِيمَا أَعْلَمُ- عُذْرُ اليَهُودِ والنَّصَارَى فِي تَأْوِيلَاتِهِمْ أَوْ أَخْطَائِهِمْ.

هَذِهِ وُجُوهٌ مُخْتَصَرَةٌ، وبَسْطُهَا وإِقَامَةُ الدَّلَائِلِ عَلَيْهَا مِنَ النُّصُوصِ وأَقْوَالِ العُلَمَاءِ يَخْرُجُ بِنَا عَنْ مَقْصُودِ الكِتَابِ.

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ

الكَلَامُ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِ فَرْعٌ عَنْ تَخْطِئَتِهِ

مِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَنَّ البَحْثَ لَيْسَ فِي إِقْرَارِ المُتَأَوِّلِ عَلَى تَأْوِيلِهِ أَوْ رَدِّهِ عَلَيْهِ، وإِنَّمَا البَحْثُ فِي حُكْمِهِ شَخْصًا مِنْ حَيْثُ عُذْرُهُ، أَوْ عَدَمُ عُذْرِهِ، وَأَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِوَارِدٍ؛ لِأَنَّ القَوْلَ بِعُذْرِهِ فَرْعٌ عَنْ خَطَئِهِ، ومَبْنَيٌّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِلصَّوَابِ، وإِلَّا لَمْ يَكُنْ بِتَقْدِيرِ إِصَابَتِهِ لِلْحَقِّ فِي المَسْأَلَةِ بَحْثٌ فِي حُكْمِهِ.

التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ

عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ عُذْرِ المُتَأَوِّلِ فِي الأُصُولِ أَوِ الفُرُوعِ

لَا فَرْقَ فِي العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ بَيْنَ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ أَوِ الأُصُولِ، ومَسَائِلِ الأَعْمَالِ أَوِ الفُرُوعِ، بَلِ العُذْرُ عَامٌّ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِضَوَابِطِهِ الَّتِي تَأْتِي فِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وذَلِكَ لِوُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ دَلَائِلَ العُذْرِ عَامَّةٌ، بَلْ هِيَ فِي مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ والكُفْرِ والإِيمَانِ أَظْهَرُ مِنْهَا فِي مَسَائِلِ العَمَلِ، ولَا نَعْلَمُ دَلِيلًا صَحِيحًا صَرِيحًا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ بَعْضِ هَذِهِ المَسَائِلِ إِلَّا مَا يَأْتِي فِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فِي ضَوَابِطِ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَسَائِلَ العَمَلِ التِّي يُسَمِّيهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ بِالفُرُوعِ قَدْ تَكُونُ أَظْهَرَ دَلِيلًا، وأَقْوَى حُجَّةً، وَأَبْيَنَ وُضُوحًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ، وبِهَذَا اسْتُدِلَّ عَلَى بُطْلَانِ تَقْسِيمِ

المَسَائِلِ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوعٍ، يَجْرِي العُذْرُ فِي أَحَدِهِمَا، دُونَ الآخَرِ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ التَّأْوِيلَ أَو الاخْتِلَافَ فِي الفَهْمِ والتَّفْسِيرِ يَجْرِي عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الدَّلَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، والفِطَنُ تَخْتَلِفُ فِي إِدْرَاكِهَا واسْتِخْلَاصِ مَسَائِلِهَا، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَسَائِلِ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ والصِّيَامِ، وبَيْنَ مَسَائِلِ الإِيمَانِ والكُفْرِ والشِّرْكِ.

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ مَسَائِلَ العَمَلِ لَهَا جَانِبٌ مِنَ الاعْتِقَادِ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا، وُجُوبًا كَانَ أَوِ اسْتِحْبَابًا، أَوْ حَتَّى إِبَاحَةً، واعْتِقَادُ وُجُوبِ الوَاجِبِ مِنْهَا مِنَ الاعْتِقَادَاتِ؛ ولِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى كُفْرِ مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ -بِشَرْطِهِ، واخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَرَكَهَا تَكَاسُلًا بَعْدَ الإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا.

التَّنْبِيهُ الخَامِسُ

عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِ

ومِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ: أَنَّ عُذْرَ المُتَأَوِّلَ عَامٌّ فِي المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي كَثِيرٍ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ قَرِيبًا؛ وذَلِكَ أَنَّ الدَّلَائِلَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا التَّأْوِيلُ كَثِيرَةٌ، وهِيَ تَعُمُّ المَسَائِلَ الَّتِي يُسَمِّيهَا بَعْضُ البَاحِثِينَ بِالمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ والخَفِيَّةِ -عَلَى نَظَرٍ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ، كَمَا سَيَأْتِي، والتَّأْوِيلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أُمُورٌ، مِنْهَا:

الأَوَّلُ: أَنَّ دَلَائِلَ العُذْرِ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَمَّى بِالمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ والخَفِيَّةِ، وإِنَّمَا التَّفْرِيقُ اجْتِهَادَاتٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أُصُولٍ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ مِنْ دَلَائِلِ السَّمْعِ.

الثَّانِي: أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ الَّتِي سَتَأْتِي تَنُصُّ عَلَى عُذْرِ المُتَأَوِّلِينَ فِي المَسَائِلِ المُتَوَاتِرَةِ

مِنَ الدِّمَاءِ والأَمْوَالِ والأَعْرَاضِ، كَمَا تَرَاهُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وغَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ جَلِيًّا وَاضِحًا.

الثَّالِثُ: أَنَّ هَذَا التَّفرِيقَ مُشَابِهٌ لِتَفْرِيقِ الْمُتَكَلِّمِينَ بَيْنَ مَسَائِلِ الأُصُولِ والفُرُوعِ، بَلْ هُوَ نَفْسُهُ، وإِنَّمَا زَادَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ المَسَائِلَ الْمُتواتِرَةَ، ولَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ عِنْدِهِ، بَلْ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ أُلْزِمُوا بِبَعْضِ هَذِهِ المَسَائِلِ الْمُتواتِرَةِ مِنَ الشَّرْعِ فَأَضَافُوهَا إِلَى المَسَائِلِ الَّتِي لَا يَجْرِي فِيهَا العُذْرُ، وسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ بِـ: «المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ»، كَمَا صَنَعَ أَبُو العُلَا الرَّاشِدُ فِي كِتَابِهِ «عَارِضُ الجَهْلِ».

وقَدْ بَيَّنْتُ الخَلَلَ فِي هَذَا الكِتَابِ فِيمَا كَتَبْتُهُ مُخْتَصَرًا مِنَ الوَقَفَاتِ عَلَيْهِ، وسَمَّيْتُهُ «وَقَفَاتٌ مَعَ كِتَابِ عَارِضِ الجَهْلِ»، فَمَنْ رَامَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

المَسْأَلَةُ الأُولَى:

فِي بَيَانِ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ السَّائِغِ لِمَنْ وَقَعَ فِي المُكَفِّرَاتِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

فِي ذِكْرِ بَعْضِ دَلَائِلِ العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

فِي شُرُوطِ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ وضَابِطِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

فِي أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي تَرْكِ التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ:

فِي مَفَاسِدِ التَّكْفِيرِ فِي هَذَا النَّوْعِ أَوِ الجِنْسِ مِنَ المَسَائِلِ.

المَسْأَلَةُ الأُولَى

أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ وبَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ والسَّلَفِ

هَذِهِ هِيَ المَسْأَلَةُ الأُولَى مِنْ مَسَائِلِ البَابِ، وفِيهَا بَيَانٌ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ الأَعْلَامِ، وقَدِ اقْتَصَرْتُ عَلَى نُتَفٍ مِنْ أَقْوَالِهِمْ، ومَا ذُكِرَ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى مَا لَمْ يُذْكَرْ هُنَا؛ وذَلِكَ لِكَثْرَتِهَا، والاسْتِغْنَاءِ بِبَعْضِهَا، وهَذِهِ جُمْلَةٌ نَافِعَةٌ مِنْهَا:

١- **قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ** رَحِمَهُ ٱللَّهُ -فِي الأُمِّ وهُوَ يَحْكِي الإِجْمَاعَ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ مَعَ اسْتِحْلَالِ بَعْضِهِمُ المُحَرَّمَاتِ بِالتَّأْوِيلِ-: «... فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ يُقْتَدَى بِهِ، ولَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ، رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ وإِنْ خَطَّأَهُ وضَلَّلَهُ، ورَآهُ

اسْتَحَلَّ فِيهِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، ولَا شَهَادَةَ أَحَدٍ بِشَيْءٍ مِنَ التَّأْوِيلِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ يَحْتَمِلُهُ، وإِنْ بَلَغَ فِيهِ اسْتِحْلَالَ الدَّمِ والمَالِ، أَوِ المُفَرِّطِ مِنَ القَوْلِ؛ وذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا الدِّمَاءَ أَعْظَمَ مَا يُعْصَى اللهُ بِهَا بَعْدَ الشِّرْكِ، ووَجَدْنَا مُتَأَوِّلِينَ يَسْتَحِلُّونَهَا بِوُجُوهٍ، وقَدْ رَغِبَ لَهُمْ نُظَرَاؤُهُمْ عَنْهَا وخَالَفُوهُمْ فِيهَا، ولَمْ يَرُدُّوا شَهَادَتَهُمْ بِمَا رَأَوْا مِنْ خِلَافِهِمْ، فَكُلُّ مُسْتَحِلٍّ بِتَأْوِيلٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَشَهَادَتُهُ مَاضِيَةٌ، ولَا تُرَدُّ مِن خَطَأٍ فِي تَأْوِيلِهِ...[1].

٢- **وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ** -فِي التَّمْهِيدِ وهُوَ يَشْرَحُ حَدِيثَ: (**مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا**)-: «... كُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الإِسْلَامِ فِي وَقْتٍ بِإِجْمَاعٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، أَوْ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا، فَاخْتَلَفُوا بَعْدُ فِي خُرُوجِهِ مِنَ الإِسْلَامِ، لَمْ يَكُنْ لِاخْتِلَافِهِمْ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ مَعْنًى يُوجِبُ حُجَّةً، ولَا يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ آخَرَ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا مُعَارِضَ لَهَا.

وقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ -وهُمْ أَهْلُ الفِقْهِ والأَثَرِ- عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يُخْرِجُهُ ذَنْبُهُ -

---

(١) انْظُرْ: الأُمّ للشَّافِعِيِّ (٦/ ٤٠٤-٤٠٥) وعَلَّقَ عَلَيْهِ الدُّكْتُور مُحَمَّد الوُهَيْبِي فِي نَوَاقِضِ الإِيمَانِ الاعْتِقَادِيَّةِ (٢/ ٢٧-٢٨) فَقَالَ: «وهَذَا الكَلَامُ مِنَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى إِعْذَارِهِ المُتَأَوِّلِينَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّونَ المُحَرَّمَاتِ، ولَوْ كَانُوا كُفَّارًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، وأَطَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَيَانِ أَنَّ الوَعِيدَ لَا يَلْحَقُ المُعَيَّنَ إِلَّا بِتَوَفُّرِ الشُّرُوطِ وانْتِفَاءِ المَوَانِعِ، وضَرَبَ لِذَلِكَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً، مِنْهَا: مَنِ اسْتَحَلَّ بَعْضَ صُوَرِ الرِّبَا بِبَعْضِ التَّأْوِيلَاتِ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «... لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ، أَوْ مَنْ قَلَّدَهُ بِحَيْثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ: تَبْلُغُهُمْ لَعْنَةُ آكِلِ الرِّبَا؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ تَأْوِيلًا سَائِغًا فِي الجُمْلَةِ...».

اهـ.

وَإِنْ عَظُمَ- مِنَ الإِسْلَامِ، وخَالَفَهُمْ أَهْلُ البِدَعِ، فَالوَاجِبُ فِي النَّظَرِ أَنْ لَا يُكَفَّرَ إِلَّا مَنِ اتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى تَكْفِيرِهِ، أَوْ قَامَ عَلَى تَكْفِيرِهِ دَلِيلٌ لَا مُدْفِعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ...». اهـ[1].

٣- **وقَالَ أَبُو مُحَمَّد بْنُ حَزْمٍ** -فِي الفِصَلِ-: «... وذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ولَا يَفْسُقُ مُسْلِمٌ بِقَوْلٍ قَالَهُ فِي اعْتِقَادٍ أَوْ فُتْيَا، وأَنَّ كُلَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَدَانَ بِمَا رَأَى أَنَّهُ الحَقُّ، فَإِنَّهُ مَأْجُورٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِنْ أَصَابَ الحَقَّ فَأَجْرَانِ، وإِنْ أَخْطَأَ فَأَجْرٌ وَاحِدٌ، وهَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وأَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ودَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمْ جَمِيعِهِمْ، وهُوَ قَوْلُ كُلِّ مَنْ عَرَفْنَا لَهُ قَوْلًا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، لَا نَعْلَمُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا أَصْلًا إِلَّا مَا ذَكَرْنَا مِن اخْتِلَافِهِمْ فِي تَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا، أَوْ تَرَكَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ، أَوْ تَرَكَ الحَجَّ، أَوْ تَرَكَ صِيَامَ رَمَضَانَ، أَوْ شُرْبَ الخَمْرِ، واحْتَجَّ مَنْ كَفَّرَ بِالخِلَافِ فِي الاعْتِقَادَاتِ بِأَشْيَاءَ نُورِدُهَا -إِنْ شَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ-... إِلَى أَنْ قَالَ:

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: والحَقُّ هُوَ: أَنَّ كُلَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ عَقْدُ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وأَمَّا بِالدَّعْوَى والافْتِرَاءِ فَلَا، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُكَفَّرَ أَحَدٌ بِقَوْلٍ قَالَهُ إِلَّا بِأَنْ يُخَالِفَ مَا قَدْ صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّ الله تَعَالَى قَالَهُ، أَوْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَهُ، فَيَسْتَجِيزُ خِلَافَ الله تَعَالَى وخِلَافَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ، وسَوَاء كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ دِينٍ، أَوْ فِي نِحْلَةٍ، أَوْ فِي فُتْيَا، وسَوَاء كَانَ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مَنْقُولًا نَقْلَ إِجْمَاعٍ وتَوَاتُرٍ، أَوْ نَقْلَ

---

(١) التَّمْهِيد لابْنِ عَبْدِ البَرِّ (١٧/ ٢١).

آحَادٍ، إِلَّا أَنَّ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ المُتيقَّنَ المَقْطُوعَ عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ أَظْهَرُ فِي قَطْعِ حُجَّتِهِ ووُجُوبِ تَكْفِيرِهِ؛ لاتِّفَاقِ الجَمِيعِ عَلَى مَعْرِفَةِ الإِجْمَاعِ، وعَلَى تَكْفِيرِ مُخَالَفَتِهِ.

بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]»، اهـ[(١)].

٤-**وقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ**: «ولَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ -وإِنْ أَخْطَأَ وغَلِطَ- حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ وتُبَيَّنَ لَهُ المَحَجَّةُ، ومَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينٍ لَمْ يَزُلْ عَنْهُمْ بِالشَّكِّ، بَلْ لَا يَزُولُ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ وإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ». اهـ[(٢)].

٥-**وَقَالَ -أَيْضًا-** فِي الاسْتِقَامَةِ: «... مَنْ ذَهَبَ إِلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِينَ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ، مِثْلَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، ومِثْلَ الزِّنَا والخَمْرِ والمَيْسِرِ والأَمْوَالِ والأَعْرَاضِ، قَدِ اسْتَحَلَّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ طَوَائِفُ مِنَ الأُمَّةِ بِالتَّأْوِيلِ، وفِي المُسْتَحِلِّينَ قَوْمٌ مِنْ صَالِحِي الأُمَّةِ وأَهْلِ العِلْمِ والإِيمَانِ مِنْهُمْ، لَكِنَّ المُسْتَحِلَّ لِذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، ولَا أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا ذَمَّهُ اللهُ ورَسُولُهُ، فَالمُقَاتِلُ فِي الفِتْنَةِ مُتَأَوِّلًا لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ، والمُبِيحُ لِلْمُتْعَةِ والحُشُوشِ ونِكَاحِ المُحَلِّلِ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَبَاحَ زِنًا وسِفَاحًا، والمُبِيحُ لِلنَّبِيذِ المُتَأَوِّلِ فِيهِ ولِبَعْضِ أَنْوَاعِ المُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وعُقُودِ

---

(١) الفِصَل لابْنِ حَزْمٍ (٣/ ١٣٨ الكَلَام فِيمَنْ يُكفَّرُ ومَنْ لَا يُكَفَّرُ).

(٢) مَجْمُوع الفَتَاوَى (١٢/ ٤٦٦).

المُخَاطَرَاتِ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَبَاحَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والرِّبَا...». اهـ[(١)].

٦- **وَقَالَ -أَيْضًا**: «وكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا، أَوْ ظَالِمًا، أَوْ مُعْتَدِيًا، أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ قِسْمَانِ: مُتَأَوِّلٌ، وغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ؛ فَالمُتَأَوِّلُ المُجْتَهِدُ: كَأَهْلِ العِلْمِ والدِّينِ، الَّذِينَ اجْتَهَدُوا، واعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ، واعْتَقَدَ الآخَرُ تَحْرِيمَهَا، كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الأَشْرِبَةِ، وبَعْضُهُمْ بَعْضَ المُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ، وبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ والمُتْعَةِ، وأَمْثَالَ ذَلِكَ، فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ.

فَهَؤُلَاءِ المُتَأَوِّلُونَ المُجْتَهِدُونَ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ.

وقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ عليهما السلام أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الحَرْثِ، وخَصَّ أَحَدَهُمَا بِالعِلْمِ والحُكْمِ، مَعَ ثَنَائِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالعِلْمِ والحُكْمِ، والعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا، ولَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ ودِينِهِ، وإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ العِلْمِ بِالحُكْمِ يَكُونُ إِثْمًا وظُلْمًا، والإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا، بَلْ مَتَى عُلِمَ تَحْرِيمُهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا، فَالبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ البَاغِي مُجْتَهِدًا ومُتَأَوِّلًا، ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ، بَلِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الحَقِّ وإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ: لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ (بَاغِيًا) مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَهُ.

والَّذِينَ يَقُولُونَ بِقِتَالِ البُغَاةِ المُتَأَوِّلِينَ يَقُولُونَ مَعَ الأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ: قِتَالُنَا لَهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرِ

---

(١) الاسْتِقَامَة لابْنِ تَيْمِيَة (١/ ٣٠١).

بَغْيِهِمْ؛ لَا عُقُوبَةً لَهُمْ؛ بَلْ لِلْمَنْعِ مِنَ العُدْوَانِ، ويَقُولُونَ: إِنَّهُمْ بَاقُونَ عَلَى العَدَالَةِ؛ لَا يُفَسَّقُونَ...». اهـ[١].

٧-**وَقَالَ -أَيْضًا-** فِي الإِيمَانِ الأَوْسَطِ: «والتَّحْقِيقُ فِي هَذَا: أَنَّ القَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا كَمَقَالَاتِ الجَهْمِيَّةِ الَّذِين قَالُوا: إِنَّ الله لَا يَتَكَلَّمُ، ولَا يُرَى فِي الآخِرَةِ، ولَكِنْ قَدْ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ كُفْرٌ، فَيُطْلَقُ القَوْلُ بِتَكْفِيرِ القَائِلِ، كَمَا قَالَ السَّلَفُ: مَنْ قَالَ: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ الله لَا يُرَى فِي الآخِرَةِ فَهُو كَافِرٌ، ولا يُكَفَّرُ الشَّخْصُ المُعَيَّنُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ كَمَا تَقَدَّم، كَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، والزَّكَاةِ، واسْتَحَلَّ الخَمْرَ، والزِّنَا وتَأَوَّلَ، فَإِنَّ ظُهُورَ تِلْكَ الأَحْكَامِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَعْظَمُ مِنْ ظُهُورِ هَذِهِ، فَإِذَا كَانَ المُتَأَوِّلُ المُخْطِئُ فِي تِلْكَ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، إِلَّا بَعْدَ البَيَانِ لَهُ واسْتِتَابَتِهِ -كَمَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ فِي الطَّائِفَةِ الَّذِينَ اسْتَحَلُّوا الخَمْرَ- فَفِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْلَى وأَحْرَى، وعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الحَدِيثُ الصَّحِيحِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: (إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي فِي اليَمِّ، فَوَالله لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ)، وقَدْ غَفَرَ الله لِهَذَا مَعَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الشَّكِّ فِي قُدْرَةِ الله وإِعَادَتِهِ إِذَا حَرَّقُوهُ، وهَذِهِ المَسَائِلُ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ». هـ[٢].

٨-**وَقَالَ -أَيْضًا-**: «إِنَّ تَكْفِيرَ الشَّخْصِ المُعَيَّنِ، وجَوَازَ قَتْلِهِ، مَوْقُوفٌ عَلَى أَنْ تَبْلُغَهُ الحُجَّةُ

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣٥/ ٧٥) والفَتَاوَى الكُبْرَى (٣/ ٤٥٧).

(٢) الإِيمَان الأَوْسَط (ص ٢٣٠) وهُوَ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى (١٧/ ٦١٩).

النَّبَوِيَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ مَنْ خَالَفَهَا، وإِلَّا فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا مِنَ الدِّينِ يَكْفُرُ؛ ولِهَذَا لَمَّا اسْتَحَلَّ طَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ كَقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وأَصْحَابِهِ شُرْبَ الخَمْرِ، وظَنُّوا أَنَّهَا تُبَاحُ لِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا عَلَى مَا فَهِمُوهُ مِنْ آيَةِ المَائِدَةِ، اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ وعَلِيٍّ وغَيْرِهِمَا عَلَى أَنَّهُمْ يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الاسْتِحْلَالِ كَفَرُوا، وإِنْ أَقَرُّوا بِهِ جُلِدُوا، فَلَمْ يُكَفِّرُوهُمْ بِالاسْتِحْلَالِ ابْتِدَاءً، لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ الَّتِي عَرَضَتْ لَهُمْ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ، فَإِذَا أَصَرُّوا عَلَى الجُحُودِ كَفَرُوا»، وقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ الَّذِي قَالَ لِأَهْلِهِ: (إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي اليَمِّ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللهُ البَرَّ فَرَدَّ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَأَمَرَ البَحْرَ فَرَدَّ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ، فَغَفَرَ لَهُ).

فَهَذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَقْدِرُ اللهُ عَلَى إِعَادَتِهِ، وأَنَّهُ لَا يُعِيدُهُ، أَوْ جَوَّزَ ذَلِكَ، وكِلَاهُمَا كُفْرٌ، لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الحَقُّ بَيَانًا يُكْفَرُ بِمُخَالَفَتِهِ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ.

ولِهَذَا كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الحُلُولِيَّةِ والنُّفَاةِ الَّذِينَ نَفَوْا أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ العَرْشِ لَمَّا وَقَعَتْ مِحْنَتُهُمْ: أَنَا لَوْ وَافَقْتُكُمْ كُنْتُ كَافِرًا؛ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَكُمْ كُفْرٌ، وأَنْتُمْ عِنْدِي لَا تَكْفُرُونَ؛ لِأَنَّكُمْ جُهَّالٌ، وكَانَ هَذَا خِطَابًا لِعُلَمَائِهِمْ وقُضَاتِهِمْ وشُيُوخِهِمْ وأُمَرَائِهِمْ». اهـ[1].

٩- **وَقَالَ -أَيْضًا-**: «وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، إِذَا كَانَ بَعْضُ الأُمَّةِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ فَاسْتَحَلُّوهَا، أَوْ عَارَضَ تِلْكَ الأَدِلَّةَ عِنْدَهُمْ

---

(١) الرَّدّ عَلَى البَكْرِيِّ (ص ٢٥٢-٢٥٣).

أَدِلَّةٌ أُخْرَى رَأَوْا رُجْحَانَهَا عَلَيْهَا مُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ التَّرْجِيحِ بِحَسَبِ عَقْلِهِمْ وعِلْمِهِمْ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَهُ أَحْكَامٌ مِنَ التَّأْثِيمِ والذَّمِّ والعُقُوبَةِ والفِسْقِ وغَيْرِ ذَلِكَ، لَكِنْ لَهَا شُرُوطٌ ومَوَانِعُ، فَقَدْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا، وهَذِهِ الأَحْكَامُ مُنْتَفِيَةٌ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ؛ أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ مُنْتَفِيًا فِي حَقِّ ذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وإِنَّمَا رَدَّدْنَا الكَلَامَ؛ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا -وهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ والفُقَهَاءِ: أَنَّ حُكْمَ الله وَاحِدٌ، وأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادٍ سَائِغٍ مُخْطِئٌ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذَلِكَ الفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ المُتَأَوِّلُ بِعَيْنِهِ حَرَامًا، لَكِنْ لَا يَتَرَتَّبُ أَثَرُ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ؛ لِعَفْوِ الله عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

والثَّانِي فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِحَرَامٍ؛ لِعَدَمِ بُلُوغِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ لَهُ؛ وإِنْ كَانَ حَرَامًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَتَكُونُ نَفْسُ حَرَكَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَيْسَتْ حَرَامًا، والخِلَافُ مُتَقَارِبٌ وهُوَ شَبِيهٌ بِالاخْتِلَافِ فِي العِبَارَةِ...»[1].

١٠- **وقَالَ -أَيْضًا-** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «... وَحَقِيقَةُ الأَمْرِ فِي ذَلِكَ أَنَّ القَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا فَيُطْلَقُ القَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ، ويُقَالُ: مَنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، لَكِنَّ الشَّخْصَ المُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا، وَهَذَا كَمَا فِي نُصُوصِ الوَعِيدِ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا﴾ فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ نُصُوصِ الوَعِيدِ حَقٌّ لَكِنَّ الشَّخْصَ المُعَيَّنَ لَا

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٢٠/ ٢٦٨).

يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالوَعِيدِ، فَلَا يُشْهَدُ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِالنَّارِ؛ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَلْحَقَهُ الوَعِيدُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ ثُبُوتِ مَانِعٍ، فَقَدْ لَا يَكُونُ التَّحْرِيمُ بَلَغَهُ، وقَدْ يَتُوبُ مِنْ فِعْلِ المُحَرَّمِ، وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ عَظِيمَةٌ تَمْحُو عُقُوبَةَ المُحَرَّمِ، وقَدْ يُبْتَلَى بِمَصَائِبَ تُكَفِّرُ عَنْهُ، وقَدْ يَشْفَعُ فِيهِ شَفِيعٌ مُطَاعٌ، وهَكَذَا الأَقْوَالُ الَّتِي يَكْفُرُ قَائِلُها، قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ تَبْلُغْهُ النُّصُوصُ المُوجِبَةُ لِمَعْرِفَةِ الحَقِّ، وقَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ ولَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَهْمِهَا، وقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ شُبُهَاتٌ يَعْذِرُهُ اللهُ بِهَا، فَمَنْ كَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الحَقِّ وأَخْطَأَ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائِنًا مَا كَانَ، سَوَاءٌ كَانَ فِي المَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ العَقَدِيَّةِ أَوِ العَمَلِيَّةِ الفِقْهِيَّةِ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وجَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الإِسْلَامِ». اهـ[1].

١١- **وقَالَ -أَيْضًا-** فِي الفَتَاوَى-: «والخَوَارِجُ المَارِقُونَ الَّذِين أَمَرَ النبيُّ ﷺ بِقِتَالِهِم، قَاتَلَهُمْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَحَدُ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، واتَّفَقَ عَلَى قِتَالِهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ، ولَمْ يُكَفِّرْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وغَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ بَلْ جَعَلُوهُمْ مُسْلِمِينَ مَعَ قِتَالِهِمْ، ولَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلِيٌّ حَتَّى سَفَكُوا الدَّمَ الحَرَامَ، وأَغَارُوا عَلَى أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ، فَقَاتَلَهُمْ لِدَفْعِ ظُلْمِهِمْ وبَغْيِهِمْ، لَا لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ؛ ولِهَذَا لَمْ يَسْبِ حَرِيمَهُم، ولَمْ يَغْنَمْ أَمْوَالَهُمْ.

وإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّصِّ والإِجْمَاعِ لَمْ يُكَفَّرُوا مَعَ أَمْرِ اللهِ ورَسُولِهِ

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٢٣/ ٣٤٦).

بِقِتَالِهِمْ، فَكَيْفَ بِالطَّوَائِفِ الْمُخْتَلِفِينَ الَّذِينَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمُ الحَقُّ فِي مَسَائِلَ غَلِطَ فِيهَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ؟ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ أَنْ تُكَفِّرَ الأُخْرَى، ولَا تَسْتَحِلَّ دَمَهَا ومَالَهَا، وإِنْ كَانَتْ فِيهَا بِدْعَةٌ مُحَقَّقَةٌ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمُكَفِّرَةُ لَهَا مُبْتَدِعَةً -أَيْضًا، وقَدْ تَكُونُ بِدْعَةُ هَؤُلَاءِ أَغْلَظَ، وقَدْ تَكُونُ بِدْعَةُ هَؤُلَاءِ أَغْلَظَ، والغَالِبُ أَنَّهُم جَمِيعًا جُهَّالٌ بِحَقَائِقِ مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ». اهـ [(١)].

١٢- **وقَالَ -أَيْضًا-**: «... مَنْ وَالَى مُوَافِقَهُ وعَادَى مُخَالِفَه، وفَرَّقَ بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَفَّر وفَسَّقَ مُخَالِفَهُ دُونَ مُوَافِقِهِ فِي مَسَائِلِ الآرَاءِ والاجْتِهَادَاتِ؛ واسْتَحَلَّ قِتَالَ مُخَالِفِهِ دُونَ مُوَافِقِهِ، فَهَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ التَّفَرُّقِ والاخْتِلَافَاتِ؛ ولِهَذَا كَانَ أَوَّلَ مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ (الخَوَارِجُ) المَارِقُونَ». اهـ [(٢)].

١٣- **وقَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ** رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «الجَاهِلُ والْمُخْطِئُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، ولَوْ عَمِلَ مِنَ الكُفْرِ والشِّرْكِ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مُشْرِكًا أَوْ كَافِرًا، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ بِالجَهْلِ والخَطَأِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ الحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا بَيَانًا وَاضِحًا مَا يَلْتَبِسُ عَلَى مِثْلِهِ، ويُنْكِرُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا يَعْرِفُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ.. ولَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ البِدَعِ» [(٣)].

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣/ ٢٨٢-٢٨٣).

(٢) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣/ ٣٤٩).

(٣) نَقَلَهُ القَاسِمِيُّ فِي مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ (٥/ ٢١٩-٢٢٠).

١٤- **وقَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدُ** -فِي شَرْحِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ-: «والحَقُّ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، إِلَّا بِإِنْكَارِ مُتَوَاتِرٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُكَذِّبًا للشَّرْعِ، ولَيْسَ مُخَالَفَةُ القَوَاطِعِ مَأْخَذًا لِلتَّكْفِيرِ، وإِنَّمَا مَأْخَذُهُ مُخَالَفَةُ القَوَاعِدِ السَّمْعِيَّةِ القَطْعِيَّةِ طَرِيقًا ودَلَالَةً». اهـ [(١)].

١٥- **وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ الوَزِيرِ** رَحِمَهُ ٱللَّهُ -فِي العَوَاصِمِ والقَوَاصِمِ وهُوَ يُعَدِّدُ شُرُوطَ التَّكْفِيرِ-:

«**الشَّرْطُ الثَّانِي**: أَنْ يَكُونَ مَعْنَى المُتَوَاتِرِ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا يَأْتِي فِي الوَجْهِ الثَّانِي مِنَ المَعْرِفَةِ الثَّانِيَةِ، وهَذَا الشَّرْطُ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ أَقَرَّ بِالتَّنْزِيلِ، وإِنَّمَا خَالَفَ فِي مَعْنَاهُ، وأَمَّا مَنْ كَذَّبَ اللَّفْظَ المُنَزَّلَ أَوْ جَحَدَهُ، كَفَرَ مَتَى كَانَ مِمَّنْ يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ بِالضَّرُورَةِ، وإِنَّمَا الكَلَامُ فِي طَوَائِفِ الإِسْلَامِ الَّذِينَ وَافَقُوا عَلَى الإِيمَانِ بِالتَّنْزِيلِ وخَالَفُوا فِي التَّأْوِيلِ، فَهَؤُلَاءِ لَا يَكْفُرُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ تَأْوِيلُهُ تَكْذِيبٌ، ولَكِنَّهُ سَمَّاهُ تَأْوِيلًا مُخَادَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ، ومَكِيدَةً لِلدِّينِ كَالْقَرَامِطَةِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا وَصْفَ الله تَعَالَى بِكَوْنِهِ مَوْجُودًا وعَالِمًا وقَادِرًا ونَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي عَلِمَ الكَافَّةُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ بِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنَ المُخَالِفِينَ فِي التَّأْوِيلِ إِلَّا مَنْ بَلَغَ تَأْوِيلُهُ هَذَا الحَدَّ فِي جَحْدِ المَعَانِي المَعْلُومِ ثُبُوتُهَا بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الكُفْرَ هُوَ: تَكْذِيبُ النَّبِيِّ ﷺ، إِمَّا بِالتَّصْرِيحِ، أَوْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ اسْتِلْزَامًا ضَرُورِيًّا لَا اسْتِدْلَالِيًّا... إِلَى أَنْ قَالَ:

---

(١) شَرْحُ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ (ص ٥٢٩) ونَقَلَهُ ابْنُ الوَزِيرِ فِي «إِيثَارِ الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ» (٢/ ٢٨٦) وأَقَرَّهُ.

وأَمَّا أَهْلُ البِدَعِ الَّذِينَ آمَنُوا بالله ورُسُلِهِ وكُتُبِهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وإِنَّمَا غَلِطُوا فِي بَعْضِ العَقَائِدِ لِشُبْهَةٍ قَصرَتْ عَنْهَا أَفْهَامُهُمْ، ولَمْ تَبْلُغْ كَشْفَهَا مَعْرِفَتُهُمْ، فَلَا دَلِيلَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَمَنْ كَفَّرَهُمْ فَقَدِ اغْتَرَّ فِي تَكْفِيرِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ بِمِثْلِ مَا اغْتَرُّوا بِهِ فِي بِدْعَتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ»[(١)].

١٦- **وقَالَ -أَيْضًا-** فِي إِيثَارِ الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ: «لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ مَنْ جَحَدَ ذَلِكَ المَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ لِلْجَمِيعِ، وتَسَتَّرَ بِاسْمِ التَّأْوِيلِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ، كَالمَلَاحِدَةِ فِي تَأْوِيلِ جَمِيعِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى، بَلْ جَمِيعِ القُرْآنِ والشَّرَائِعِ والمَعَادِ الأُخْرَوِيِّ مِنَ البَعْثِ والقِيَامَةِ والجَنَّةِ والنَّارِ، وإِنَّمَا يَقَعُ الإِشْكَالُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ قَامَ بِأَرْكَانِ الإِسْلَامِ الخَمْسَةِ المَنْصُوصِ عَلَى إِسْلَامِ مَنْ قَامَ بِهَا، إِذَا خَالَفَ المَعْلُومَ ضَرُورَةً لِلْبَعْضِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ لَا المَعْلُوم لَهُ، وتَأَوَّلَ وعَلِمْنَا مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ مَا قَصَدَ التَّكْذِيبَ، أَوِ الْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَيْنَا فِي حَقِّهِ، وأَظْهَرَ التَّدَيُّنَ والتَّصْدِيقَ بِجَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ والكُتُبِ الرَّبَّانِيَّةِ مَعَ الخَطَأِ الفَاحِشِ فِي الاعْتِقَادِ، ومُضَادَّةِ الأَدِلَّةِ الجَلِيَّةِ عَقْلًا وسَمْعًا، ولَكِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الزَّنَادِقَةِ المُقَدَّمَةِ»[(٢)].

١٧- **وقَالَ المُنَاوِيُّ:** «والصَّوَابُ عَدَمُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ المُتَأَوِّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا اخْتِيَارَ الكُفْرِ، بَلْ بَذَلُوا وُسْعَهُمْ فِي إِصَابَةِ الحَقِّ، فَلَمْ يَحْصُلْ مَا زَعَمُوهُ فَهُمْ كَالمُجْتَهِدِ المُخْطِئِ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ مُحَقِّقُو عُلَمَاءِ الأُمَّةِ»[(٣)].

---

(١) انْظُر: العَوَاصِم والقَوَاصِم (٤/ ١٧٦-١٧٧).

(٢) إِيثَارُ الحَقِّ على الخَلْقِ (٢/ ٢٦٨ ط. مَكْتَبَة ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَحْقِيقِ: نَبِيل صَلَاح).

(٣) فَيْض القَدِير للمُنَاوِيِّ (٤/ ٢٧٣).

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

دَلَائِلُ عُذْرِ المُتَأَوِّلِينَ المُخْطِئِينَ

هَذِهِ هِيَ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ مَسَائِلِ الرِّسَالَةِ، وهِيَ تَكْمِلَةٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وذَلِكَ أَنَّ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ يُسْتَدَلُّ لَهَا، لِبَيَانِ صِحَّتِهَا وقُوَّتِهَا، ولَا يُسْتَدَلُّ بِهَا إِلَّا لِبَيَانِ مَذَاهِبِهِمْ؛ ولِهَذَا قَدْ يَرِدُ السُّؤَالُ عَنْ دَلَائِلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ عَلَى كَثْرَتِهَا؛ ولِهَذَا أَقُولُ:

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ عَرَفْنَا مَذْهَبَ أَهْلِ العِلْمِ والمُحَقِّقِينَ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ أَقْوَالَ أَهْلِ العِلْمِ يُسْتَدَلُّ لَهَا، ولَا يُسْتَدَلُّ بِهَا، فَهَلْ مِنْ إِشَارَةٍ إِلَى طَرَفٍ مِنْ أَدِلَّةِ المَسْأَلَةِ؟ لِيَزْدَادَ القَارِئُ طُمَأْنِينَةً.

قِيلَ: **نَعَمْ**؛ لِأَنَّهُ طَلَبٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ، مَعَ مَا عُلِمَ مِنْ تَشْوِيشِ الغُلَاةِ فِي هَذَا البَابِ، فَأَقُولُ:

قَدْ ذَكَرَ الأَدِلَّةَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، ولِضِيقِ المَقَامِ نَقْتَصِرُ عَلَى جُمْلَةٍ مُتَنَاسِقَةٍ مِنْهَا مُرَتَّبَةٍ عَلَى وُجُوهٍ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ -لَا سِيَّمَا عُلَمَاؤُهَا- لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، كَمَا صَحَّ فِي الأَخْبَارِ، وقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ومَنْ تَبِعَهُمْ، فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ مَقَالِهِمْ حَيْثُ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، كَمَا حَكَى عَنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وابْنُ عَبْدِ البَرِّ وابْنُ تَيْمِيَةَ، وغَيْرُهُمْ، وقَدْ تَقَدَّمَ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَفَرَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا أَخْطَأَتْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ المُخَالَفَةِ، ولَا يَكُونُ التَّعَمُّدُ إِلَّا بَعْدَ العِلْمِ، ولَا سَبِيلَ إِلَى العِلْمِ بِتَعَمُّدِ المُخَالَفَةِ؛ لِكَوْنِهِ أَمْرًا قَلْبِيًّا.

قَالَ الحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الوَزِير رَحِمَهُ ٱللَّهُ -فِي إِيثَارِ الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ: «قَدْ تَكَاثَرَتِ الآيَاتُ والأَحَادِيثُ فِي العَفْوِ عَنِ الخَطَأِ، والظَّاهِرُ أَنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ أَخْطَئُوا، ولَا سَبِيلَ إِلَى العِلْمِ بِتَعَمُّدِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عِلْمِ البَاطِنِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله تَعَالَى». اهـ [(١)].

وقَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ الأَصْبَهَانِيُّ: «ومَنْ تَعَمَّدَ خِلَافَ أَصْلٍ مِنْ هَذِهِ الأُصُولِ، وكَانَ جَاهِلًا لَمْ يَقْصِدْ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ العِنَادِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اخْتِيَارَ الكُفْرِ، ولَا رَضِيَ بِهِ، وقَدْ بَلَغَ جُهْدَهُ، فَلَمْ يَقَعْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وقَدْ أَعْلَمَ الله سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ إِلَّا بَعْدَ البَيَانِ، ولَا يُعَاقِبُ إِلَّا بَعْدَ الإِنْذَارِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، فَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ الله ﷻ، ودَخَلَ فِي عَقْدِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَى الكُفْرِ إِلَّا بَعْدَ البَيَانِ». اهـ [(٢)].

---

(١) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْق (٢/ ٢٩٦).

(٢) الحُجَّة فِي بَيَانِ المَحَجَّة (٢/ ٥١٠-٥١١).

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّعَمُّدَ شَرْطٌ لِلْعُقُوبَةِ، وأَنَّهُ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ القَلْبِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنْ بِنَاءِ أُمُورِ التَّكْفِيرِ عَلَيْهِ، ومِنْ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ذِي الخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيِّ مَرْفُوعًا: «**إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، ولَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ**»(١).

والدَّلَائِلُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وهَذِهِ نُتَفٌ مِنْهَا:

١- قَالَ اللهُ تَعَالَى -فِي خِطَابِ أَهْلِ الإِسْلَامِ خَاصَّةً-: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

قَالَ ابْنُ الوَزِيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ -بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ فِي عَدَمِ تَضْمِينِ مَا جَرَى فِي الفِتَنِ مِنَ الدِّمَاءِ وغَيْرِهَا بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ: «فَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الخَطَأِ فِي أَفْعَالِ القُلُوبِ كَأَفْعَالِ الجَوَارِحِ، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

وكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى -فِي سُورَةِ النَّحْلِ-: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

---

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٤٠٩٤) ومُسْلِمٌ (رقم ١٠٦٤).

فَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾ [النحل: ١٠٦] يُؤَيِّدُ أَنَّ المُتَأَوِّلِينَ غَيْرُ كُفَّارٍ؛ لِأَنَّ صُدُورَهُمْ لَمْ تَنْشَرِحْ بِالكُفْرِ قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا، أَوْ تَجْوِيزًا، أَوِ احْتِمَالًا». اهـ[(١)].

وَلِذَلِكَ سَاوَى رَسُولُ اللهِ بَيْنَ الخَطَأِ والنِّسْيَانِ والإِكْرَاهِ، فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ جِدًّا، مُجْتَمِعَةٍ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وقَدْ تَقَصَّيْتُ طُرُقَهَا وشَوَاهِدَهَا مِنَ القُرْآنِ فِي دِيبَاجَةِ كِتَابِ العَوَاصِمِ[(٢)].

٢- وقَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وصَحَّ فِي تَفْسِيرِهَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فِي حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، والآخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[(٣)].

٣- وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، فَقَيَّدَ ذَمَّهُم بِعِلْمِهِمْ.

٤- وقَالَ تَعَالَى -فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ مَعَ التَّغْلِيظِ العَظِيمِ فِيهِ-: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] فقيَّدَ الوَعِيدَ فِيهِ بالتَّعَمُّدِ.

٥- وقَالَ تَعَالَى -فِي الصَّيْدِ-: ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥].

٦- وجَاءَتِ الأَحَادِيثُ الكَثِيرَةُ بِهَذَا المَعْنَى، كَحَدِيثِ سَعْدٍ وأَبِي ذَرٍّ وأَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى

---

(١) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٢٩٨-٢٩٩).

(٢) انْظُر العَوَاصِم والقَوَاصِم (١/ ١٩٢-١٩٦ بِتَحْقِيقِ: شُعَيْب الأَرْنَاءُوط).

(٣) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (رقم ٣٤٥).

وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَرَوَاهُ -أَيْضًا- مُسْلِمٌ (رقم ٣٤٤).

صِحَّتِهَا فِي: «مَنِ ادَّعَى أَبًا غيرَ أَبِيهِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ»[(١)]، فَشَرَطَ العلمَ في الوَعِيدِ.

٧- ومِنْ أَوْضَحِهَا حُجَّةً: «حَدِيثُ الَّذِي أَوْصَى لِإِسْرَافِهِ أَنْ يُحْرَقَ ثُمَّ يُذْرَى فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الرِّيَاحِ، نِصْفُهُ فِي البَرِّ ونِصْفُهُ فِي البَحْرِ، حَتَّى لَا يَقْدِرِ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعَذِّبُهُ، ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَةُ لِخَوْفِهِ» وهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: حُذَيْفَةُ وأَبُو سَعِيدٍ وأَبُو هُرَيْرَةَ، بَلْ رُوَاتُهُ مِنْهُمْ قَدْ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ، كَمَا فِي جَامِعِ الأُصُولِ، ومَجْمَعِ الزَّوَائِدِ[(٢)].

---

(١) أَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ وأَبِي بَكْرَةَ: فَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٦٣٨٥) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٢٨، ٢٢٩).

وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ: فَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٥٦٩٨) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٢٦).

(٢) أَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ: فَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٢٦٦) وفيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ كَانَ نَبَّاشًا.

وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فَرَواهُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٢٩١) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٧٥٧).

وأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَرَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٢٩٤) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٧٥٦)

وجَاءَ -أَيْضًا- مِنْ حَدِيثِ أَبِي مسعود: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٢٦٦) مَعَ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ المُتَقَدِّمِ.

ومِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٤ رقم ١٥) والبَزَّارُ (١/ ١٤٩ رقم ٧٦) وأَبُو عَوَانَةَ (١/ ١٧٥) والضِّيَاءُ (١/ ١٢١ رقم ٣٩) وابْنُ أَبِي عَاصِمٍ (٢/ ٣٨١ رقم ٨١٢) وأَبُو يَعْلَى (١/ ٥٦ رقم ٥٦) وابْنُ حِبَّانَ (١٤/ ٣٩٣ رقم ٦٤٧٦) قَالَ الهَيْثَمِيُّ (١٠/ ٣٧٥): رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ والبَزَّارُ، ورِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ.

ومِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٦/ ٢٤٩ رقم ٦١٢٢) قَالَ الهَيْثَمِيُّ -فِي المَجْمَعِ (١٠/ ١٩٦): «رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ زَكَرِيَّا بْنِ نَافِعٍ الأُرْسُوفِي والسَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى وكِلَاهُمَا ثِقَةٌ».

وَمِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/ ٤ رقم ٢٠٠٥١) والطَّبَرَانِيُّ (١٩/ ٤٢٣، رقم ١٠٢٦)، والحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ (١/ ٣٩٣) وقَالَ الهَيْثَمِيُّ (١٠/ ١٩٥): رِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

ومِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٩/ ٣٥٣ رقم ٩٧٥٨)، (١٠/ ٢٠٣ رقم ١٠٤٦٧) وأَبُو يَعْلَى (٢/ ٢٨٥، رقم ١٠٠٢).

وفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ كَانَ نَبَّاشًا [(١)]، وإِنَّمَا أَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَةُ لِجَهْلِهِ، وإِيمَانِهِ بِالله والمَعَادِ؛ لِذَلِكَ خَافَ العِقَابَ، وأَمَّا جَهْلُهُ بِقُدْرَةِ الله تَعَالَى على مَا ظَنَّهُ مُحَالًا، فَلَا يَكُونُ كُفْرًا إِلَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ جَاءُوا بِذَلِكَ، وأَنَّهُ مُمْكِنٌ مَقْدُورٌ، ثُمَّ كَذَّبَهُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] وَهَذا أَرْجَى حَدِيثٍ لِأَهْلِ الخَطَأِ فِي التَّأْوِيلِ.

ويُعَضَّدُ مَا تَقَدَّمَ بِأَحَادِيثَ: «**أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ**» وهِيَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ صِحَاحٍ [(٢)].

قَالَ الهَيْثَمِيُّ (١٠/ ١٩٤): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدَيْنِ، ورِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ وإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، ورَوَى بَعْضَهُ مَرْفُوعًا -أَيْضًا- بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرُ أَبِي الزَّعْرَاءِ، وهُوَ ثِقَةٌ.

وانْظُرْ: مَجْمَع الزَّوَائِد (١٠/ ٣١٨) بَاب: فِيمَنْ خَافَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٣٢٦٦) كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ.

ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (رقم ١٠٠٢، ٥٠٥٦) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وقَالَ الهَيْثَمِيُّ -فِي المَجْمَعِ (١٠/ ٣١٩): «رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدَيْنِ ورِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ» اهـ. وصَحَّحَ سَنَدَهُ حُسَيْن سُلَيْم أَسَد فِي تَحْقِيقِ المُسْنَدِ.

(٢) **ومِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا ابْنُ الوَزِيرِ:**

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٦٩٧٠) ومُسْلِمٌ (رقم ٢٦٧٥).

وحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ٢١٠ رقم ١٣٢١٥) وأَبُو يَعْلَى (رقم ٣٢٣٢) وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (الصحيحة ٥/ ١١).

وحَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣/ ٤٩١) والدَّارِمِيُّ (٢/ ٣٩٥، رقم ٢٧٣١) وابْنُ حِبَّانَ (رقم ٦٣٣) والطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ (٢٢/ ٨٧ رقم ٢١٠) وفِي الأَوْسَطِ (١/ ١٢٦ رقم ٤٠١) والحَاكِمُ (٤/ ٢٦٨) وغَيْرُهُمْ، وصَحَّحَ

ولِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ جِلَّةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلامِ: إِنَّهُ لَا يَكْفُرُ الْمُسْلِمُ بِمَا يَنْذُرُ مِنْهُ مِنْ أَلْفَاظِ الكُفْرِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُتَلَفِّظُ بِهَا أَنَّهَا كُفْرٌ". اهـ[١].

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى العَمَلِ بِمُقْتَضَى النُّصُوصِ فِي الإِكْرَاهِ والنِّسْيَانِ، فَكَذَلِكَ أَخُوهُمَا وثَالِثُهُمَا وهُوَ الخَطَأُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، بَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُمَا ذِكْرًا وشَوَاهِدَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَجه الأَوَّلِ بَعْضُ دَلَائِلِهِ[٢].

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ البَلْوَى بِالتَّأْوِيلِ أَشَدُّ، والرُّخْصَةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ البَلْوَى، كَمَا قَالَ ابْنُ الوَزِيرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي إِيثَارِ الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ[٣].

الوَجْهُ الخَامِسُ: أَنَّ مُؤَاخَذَةَ الْمُخْطِئِ مِنْ أَعْظَمِ المَشَاقِّ، وقَدْ نَفَى الله تَعَالَى وُجُودَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ.

أَمَّا أَنَّهُ قَدْ نَفَى ذَلِكَ فِي دِينِهِ: فَالنُّصُوصُ فِيهِ كَثِيرَةٌ، قَالَ الله سُبْحَانَه وتَعَالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقَالَ: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وتَوَاتَرَ هَذَا المَعْنَى فِي السُّنَّةِ، وقَدْ ذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ الوَزِيرِ فِي مُؤَلَّفٍ مُفْرَدٍ لَهُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله تَعَالَى، وأَزْيَدَ مِنْ مِائَةٍ وثَمَانِينَ حَدِيثًا.

الحَاكِمُ إِسْنَادَهُ، وقَالَ الذَّهَبِيُّ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -أَيْضًا- فِي صَحِيحَتِهِ (رقم ١٦٦٣).

وحَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (١٩/ ٤١٦ رقم ١٠٠٥).

(١) قَالَهُ ابْنُ الوَزِيرِ فِي إِيثَارِ الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٢٩٦-٢٩٨).

(٢) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٣٠١).

(٣) انظر إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ لابْنِ الوَزِيرِ اليَمَانِيِّ (٢/ ٣٠١).

وأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الحَرَجِ والمَشَاقِّ فَلِأَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ الخَطَأَ قَدْ جَرَّبْتُ كَثْرَةَ وُقُوعِهِ مِنَ الأَذْكِيَاءِ والأَفْرَادِ فِي المَعَارِفِ الَّذِينَ ضُرِبَتِ الأمثالُ بِهِمْ فِي العَقْلِ والذَّكَاءِ والفَهْمِ والعِلْمِ، وذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَنْظَارِ والآيَاتِ والآثَارِ، وتَخْصِيصِ أَكْثَرِ العُمُومَاتِ، حَتَّى وَقَعَ بَعْضُ الأَنْبِيَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ العِصْمَةِ والتَّأْيِيدِ الرَّبَّانِيِّ:

- هَذَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ظَنَّ أَنَّ ابْنَهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ أَهْلِهِ الَّذِينَ وَعَدَهُ اللهُ تَعَالَى بِنَجَاتِهِمْ، ولَمْ يَعْلَمْ تَخْصِيصَ هَذَا العُمُومِ، ولَوْ عَلِمَهُ مَا سَأَلَ، وقَدْ قِيلَ فِي الوَجْهِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَهُ كَانَ مُنَافِقًا.

- وهَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاعَهُ مَا وَقَعَ مِنَ الخِضْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ المُتَشَابِهَاتِ حَتَّى عِيلَ صبرُهُ، وأَخلفَ وَعْدَهُ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُرُودُ الشَّرْعِ بِعُقُوبَةِ المُخْطِئِ بَعْدَ الرَّغْبَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ، وحُسْنِ النِّيَّةِ فِي تَعَرُّفِهِ، وإِنْ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعَ مَا يُمْكِنُ البَشَرَ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى، أَمَّا مَعَ بُلُوغِهِ ذَلِكَ فَلَا شَكَّ فِي العَفْوِ عَنْهُ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ اللهُ لَهُ:

هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّأْوِيلِ السَّائِغِ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ، مَعَ بَعْضِ دَلَائِلِهِمْ، والمَوْضِعُ لَا يَسَعُ لِتَفْصِيلِ أَنْوَاعِ التَّأْوِيلِ.

---

(١) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٣٠٢-٣٠٣ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ).

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

ضَابِطُ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ

يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ للتَّأْوِيلِ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةً، مِنْهُ مَا هُوَ مُحْتَمِلٌ وهُوَ المُرَادُ بِالسَّائِغِ وعَلَيْهِ تَتَنَزَّلُ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا، وقَدْ يَكُونُ مَذْمُومًا، ومِنْهُ مَا هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ -فِي أَهْلِ التَّأْوِيلِ المَذْمُومِ: «... وصَارُوا مَرَاتِبَ مَا بَيْنَ قَرَامِطَةٍ وبَاطِنِيَّةٍ، يَتَأَوَّلُونَ الأَخْبَارَ والأَوَامِرَ، ومَا بَيْنَ صَابِئَةٍ فَلَاسِفَةٍ يَتَأَوَّلُونَ عَامَّةَ الأَخْبَارِ عَنِ اللهِ وعَنِ اليَوْمِ الآخِرِ حَتَّى عَنْ أَكْثَرِ أَحْوَالِ الأَنْبِيَاءِ، ومَا بَيْنَ جَهْمِيَّةٍ ومُعْتَزِلَةٍ يَتَأَوَّلُونَ بَعْضَ مَا جَاءَ فِي اليَوْمِ الآخِرِ وفِي آيَاتِ القَدَرِ، ويَتَأَوَّلُونَ آيَاتِ الصِّفَاتِ، وقَدْ وَافَقَهُمْ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الأَشْعَرِيَّةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ، وبَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ فِي اليَوْمِ الآخِرِ، وآخَرُونَ مِنْ أَصْنَافِ الأُمَّةِ، وإِنْ كَانَ تَغْلِبُ عَلَيْهِمُ السُّنَّةُ فَقَدْ يَتَأَوَّلُونَ-أَيْضًا-

مَوَاضِعَ يَكُونُ تَأْوِيلُهُمْ مِنْ تَحْرِيفِ الكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ...»اهـ [١].

وقَالَ ابْنُ الوَزِيرِ -فِي العَوَاصِمِ: «واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ بِوُجُودِهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِ، ولَكِنْ لِلْوُجُودِ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ، وفِيهَا تَرَدَّدَ الْمُصَدِّقُونَ، ومَنْ بَقِيَ مُتَمَسِّكًا بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا، لَمْ يُنْسَبْ إِلَى صَرِيحِ التَّكْذِيبِ، مَا لَمْ يُصَادِمْ تَأْوِيلُهُ المَعْلُومَ مِنْ ضَرُورَةِ الدِّينِ لِلْجَمِيعِ لَا لِلْبَعْضِ، وحِينَئِذٍ لَا يُعْذَرُ بِتَأْوِيلِهِ، كَتَأْوِيلَاتِ البَاطِنِيَّةِ لِلْأَسْمَاءِ الحُسْنَى وصِفَاتِ الكَمَالِ، وتَأْوِيلَاتِ غُلَاةِ أَهْلِ البِدَعِ الْمُخْرِجَاتِ مِنَ الإِسْلَامِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

ولِهَذَا تَوَقَّفَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي تَكْفِيرِ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَالَفَ الحَقَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِتَمَسُّكِهِمْ بِعُرْوَةِ التَّصْدِيقِ، فَمَنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وخَرَجَ إِلَى جِنْسِ تَأْوِيلِ البَاطِنِيَّةِ المَعْلُومِ بُطْلَانه مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، مِثْل: تَأْوِيلِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالإِمَامِ...». اهـ [٢].

وَمَنْ قَرَأَ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ تَبَيَّنَ لَهُ أُمُورٌ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ العُذْرَ يَجْرِي فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِ والمَسَائِلِ، مِثْل: اسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، ويَتَّضِحُ ذَلِكَ جَلِيًّا مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، والأَدِلَّةِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَى بَعْضِهَا.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ هُنَاكَ تَأْوِيلَاتٍ لَا يُحْتَمَلُ قَبُولُهَا، ولَيْسَ لَهَا وَجْهٌ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالشَّرِيعَةِ.

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوى (١٣/ ٢٨٧).

(٢) العَوَاصِم والقَوَاصِم (٨/ ٢٩٠) فِي الْمُقَدِّمَةِ الثَّامِنَةِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ بَيْنَهُمَا مَرَاتِبَ هِيَ مَحَلُّ نَظَرٍ واخْتِلَافٍ، ولَيْسَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِلنِّزَاعِ، بَلْ هِيَ مِنَ المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ.

وقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ البَاحِثِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا ضَابِطًا مُحَرَّرًا بَيِّنًا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ، وأَنَّ مَرَدَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ قِيَامُ الحُجَّةِ[(١)].

ويُمْكِنُ أَنْ يُسْتَخْلَصَ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ الكَثِيرَةِ شُرُوطٌ لِتَكْفِيرِ المُتَأَوِّلِ، وهَذِهِ الشُّرُوطُ المَذْكُورَةُ هُنَا، مِنْهَا: مَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى المُتَأَوِّلِ نَفْسِهِ، وهُوَ شَرْطَانِ، ومِنْهَا: مَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَحَلِّ التَّأْوِيلِ وهُوَ -أَيْضًا- شَرْطَانِ.

فَمِنَ الأَوَّلِ: وهُوَ مَا يَرْجِعُ لِلْمُتَأَوِّلِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُتَأَوِّلُ مُسْلِمًا:

وهَذَا الشَّرْطُ صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وفَائِدَتُهُ حَصْرُ العُذْرِ فِي المُسْلِمِ المُتَأَوِّلِ[(٢)].

قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ الأَصْفَهَانِيُّ -فِي الحُجَّةِ: «المُتَأَوِّلُ إِذَا أَخْطَأَ وكَانَ مِنْ أَهْلِ عَقْدِ الإِيمَانِ،

---

(١) قَالَ الدُّكْتُور مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الله الوُهَيْبِيُّ فِي كِتَابِهِ: (نَوَاقِض الإِيمَانِ الاعْتِقَادِيَّةِ ٢/ ٣٠): «فِي حُدُودِ بَحْثِي ومُطَالَعَتِي المَحْدُودَةِ، لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي حَدٌّ أَوْ ضَابِطٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَاصِلًا فِي ذَلِكَ، سِوَى مَا سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ مِنْ عُمُومَاتٍ قَالَ بِهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ، ولَكِنَّ الاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ يَكُونُ بِقِيَامِ الحُجَّةِ أَوْ عَدَمِهَا، وذَلِكَ بِوُجُودِ مَنْ يُقِيمُ الحُجَّةَ ويُزِيلُ الشُّبْهَةَ عَنِ المُعَيَّنِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الحَقُّ، أَوْ يُصِرَّ عَلَى ضَلَالِهِ وبَاطِلِهِ فَيُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ». اهـ.

(٢) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ فَائِدَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُسْلِمِ والكَافِرِ الأَصْلِيِّ فِي العُذْرِ مِنْ وُجُوهٍ.

نُظِرَ فِي تَأْوِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ بِأَمْرٍ يُفْضِي بِهِ إِلَى خِلَافِ بَعْضِ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةٍ يَقْطَعُ بِهَا العُذْرَ، أَوْ إِجْمَاعٍ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ ولَا يُعْذَرُ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ هَذَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقْوَى قُوَّةً يُعْذَرُ بِهَا؛ لِأَنَّ مَا شَهِدَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ هَذِهِ الأُصُولِ، فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الوُضُوحِ والبَيَانِ، فَلَمَّا كَانَ صَاحِبُ هَذِهِ المَقَالَةِ لَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ دَرَكُ الحَقِّ، ولَا يُغْمَضُ عِنْدَهُ بَعْضُ مَوْضِعِ الحُجَّةِ لَمْ يُعْذَرْ فِي الذَّهَابِ عَنِ الحَقِّ، بَلْ عَمَلُ خِلَافِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِنَادٌ وَإِصْرَارٌ، ومَنْ تَعَمَّدَ خِلَافَ أَصْلٍ مِنْ هَذِهِ الأُصُولِ، وكَانَ جَاهِلًا لَمْ يَقْصِدْ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ العِنَادِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اخْتِيَارَ الكُفْرِ، ولَا رَضِيَ بِهِ، وقَدْ بَلَغَ جُهْدَهُ، فَلَمْ يَقَعْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وقَدْ أَعْلَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ إِلَّا بَعْدَ البَيَانِ، ولَا يُعَاقِبُ إِلَّا بَعْدَ الإِنْذَارِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، فَكُلُّ مَنْ هَدَاهُ اللهُ ﷻ، ودَخَلَ فِي عَقْدِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَى الكُفْرِ إِلَّا بَعْدَ البَيَانِ». اهـ[1].

وقَالَ ابْنُ الوَزِيرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ -فِي العَوَاصِمِ: «... طَوَائِفُ الإِسْلَامِ الَّذِينَ وَافَقُوا عَلَى الإِيمَانِ بِالتَّنْزِيلِ، وخَالَفُوا فِي التَّأْوِيلِ، فَهَؤُلَاءِ لَا يَكْفُرُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ تَأْوِيلُهُ تَكْذِيبٌ، ولَكِنْ سَمَّاهُ تَأْوِيلًا مُخَادَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ ومَكِيدَةً لِلدِّينِ كَالقَرَامِطَةِ.

وَأَمَّا أَهْلُ البِدَعِ الَّذِينَ آمَنُوا باللهِ ورَسُولِهِ وكُتُبِهِ واليومِ الآخِرِ، وإِنَّمَا غَلِطُوا فِي بَعْضِ العَقَائِدِ لِشُبْهَةٍ قَصُرَتْ عَنْهَا أَفْهَامُهُمْ، ولَمْ تَبْلُغْ كَشْفَهَا مَعْرِفَتُهُمْ، فَلَا دَلِيلَ عَلَى كُفْرِهِمْ، ومَنْ كَفَّرَهم فَقَدِ اغْتَرَّ فِي تَكْفِيرِهِ مِنَ الشُّبْهَةِ بِمِثْلِ مَا اغْتَرُّوا بِهِ فِي بِدْعَتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ».

---

(١) الحُجَّة فِي بَيَانِ المَحَجَّةِ (٢/ ٥١٠-٥١١).

اهـ[١].

وقَالَ العَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ -فِي الإِرْشَادِ: «إِنَّ المُتَأَوِّلِينَ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ الَّذِينَ ضَلُّوا وأَخْطَئُوا فِي فَهْمِ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، مَعَ إِيمَانِهِمْ بِالرَّسُولِ، واعْتِقَادِهِمْ صِدْقَهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ، وأَنَّ مَا قَالَهُ كُلَّهُ حَقٌّ، والْتَزَمُوا ذَلِكَ، لَكِنَّهُم أَخْطَئُوا فِي بَعْضِ المَسَائِلِ الخَبَرِيَّةِ أَوِ العَمَلِيَّةِ، فَهَؤُلاَءِ دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِهِمْ مِنَ الدِّينِ، وعَدَمِ الحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ الكَافِرِينَ، وأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، والتَّابِعُونَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ عَلَى ذَلِكَ». اهـ[٢].

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ القَصْدُ البَاعِثُ عَلَى التَّأْوِيلِ هُوَ نُصْرَةُ الحَقِّ والدِّينِ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -فِي مِنْهَاجِ السُّنَّةِ: «المُتَأَوِّلُ الَّذِي قَصْدُهُ مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ لَا يُكَفَّرُ، بَلْ ولَا يُفَسَّقُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، وهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّاسِ فِي المَسَائِلِ العَمَلِيَّةِ، وأَمَّا مَسَائِلُ العَقَائِدِ: فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّرَ المُخْطِئِينَ فِيهَا، وهَذَا القَوْلُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، ولَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وإِنَّمَا هُوَ فِي الأَصْلِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ، الَّذِينَ يَبْتَدِعُونَ بِدْعَةً ويُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ»[٣].

وأَصْلُ هَذَا الشَّرْطِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى -فِي خِطَابِ أَهْلِ الإِسْلَامِ خَاصَّةً-: ﴿وَلَيْسَ

---

(١) العَوَاصِم والقَوَاصِم (٣/ ١٧٦-١٧٧).

(٢) الإِرْشَاد فِي مَعْرِفَةِ الأَحْكَام (ص ٢٠٧).

(٣) مِنْهَاج السُّنَّةِ (٤/ ٤٥٨).

عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ﴾ [الأحزاب: ٥].

وقَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقَدْ صَحَّ فِي تَفْسِيرِهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

ومِنَ الثَّانِي: وهُوَ مَا يَرْجِعُ لِمَحَلِّ التَّأْوِيلِ:

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّأْوِيلُ مِمَّا تَحْتَمِلُهُ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ، ولَهُ وَجْهٌ فِي العِلْمِ.

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -فِي الأُمِّ: «فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ يُقْتَدَى بِهِ، ولَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ، رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ، وإِنْ خَطَّأَهُ وضَلَّلَهُ، ورَآهُ اسْتَحَلَّ فِيهِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، ولَا شَهَادَةَ أَحَدٍ بِشَيْءٍ مِنَ التَّأْوِيلِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ يَحْتَمِلُهُ، وإِنْ بَلَغَ فِيهِ اسْتِحْلَالَ الدَّمِ والمَالِ، أَوِ المُفَرِّطَ مِنَ القَوْلِ»، وقَدْ تَقَدَّمَ تَمَامُ كَلَامِهِ[(١)].

وقَالَ الإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ -فِي الإِيمَانِ: «... فَذَكَرْنَا مَا كَانَ مِنْ مُفَارَقَةِ القَوْمِ إِيَّانَا، أَنَّ العَمَلَ مِنَ الإِيمَانِ، عَلَى أَنَّهُمْ وإِنْ كَانُوا لَنَا مُفَارِقِينَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى مَذْهَبٍ قَدْ يَقَعُ الغَلَطُ فِي مِثْلِهِ»[(٢)].

وقَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ -فِي فَيْصَلِ التَّفْرِقَةِ: «ولَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى قَاعِدَةٍ، وهِيَ: أَنَّ المُخَالِفَ قَدْ يُخَالِفُ نَصًّا مُتَوَاتِرًا، ويَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤَوِّلٌ، مِثَالُهُ: مَا فِي كَلَامِ بَعْضِ البَاطِنِيَّةِ: أَنَّ الله تَعَالَى وَاحِدٌ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُعْطِي الوِحْدَةَ ويَخْلُقُهَا، وعَالِمٌ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُعْطِي العِلْمَ لِغَيْرِهِ

---

(١) الأُمّ (٦/ ٤٠٤).

(٢) الإِيمَان لِأَبِي عُبَيْدٍ (ص ٣١).

ويَخْلُقُهُ، ومَوْجُودٌ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُوجِدُ غَيْرَهُ، وأَمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ، ومَوْجُودًا، وعَالِمًا عَلَى مَعْنَى اتِّصَافِهِ فَلَا، وهَذَا كُفْرٌ صُرَاحٌ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الوِحْدَةِ عَلَى اتِّحَادِ الوِحْدَةِ، لَيْسَ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي شَيْءٍ، ولَا تَحْتَمِلُهُ لُغَةُ العَرَبِ أَصْلًا... فَأَمْثِلَةُ هَذِهِ المَقَالَاتِ تَكْذِيبَاتٌ عُبِّرَ عَنْهَا بِالتَّأْوِيلَاتِ»[(١)].

وقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «إِنَّ التَّأْوِيلَ السَّائِغَ هُوَ الجَائِزُ الَّذِي يُقَرُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَوَابٌ، كَتَأْوِيلِ العُلَمَاءِ المُتَنَازِعِينَ فِي مَوَارِدِ الاجْتِهَادِ...»[(٢)].

وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ: «قَالَ العُلَمَاءُ: كُلُّ مُتَأَوِّلٍ مَعْذُورٌ بِتَأْوِيلِهِ، لَيْسَ بِآثِمٍ إِذَا كَانَ تَأْوِيلُهُ سَائِغًا فِي لِسَانِ العَرَبِ، وكَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي العِلْمِ»[(٣)].

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ التَّأْوِيلُ مُخَالِفًا لِلْمَعْلُومِ المُتَوَاتِرِ، وقَدْ يُسَمَّى بِالقَطْعِيِّ.

وهَذَا الشَّرْطُ يَكَادُ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ:

قَالَ الغَزَالِيُّ – وقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا: «ولَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى قَاعِدَةٍ، وهِيَ: أَنَّ المُخَالِفَ قَدْ يُخَالِفُ نَصًّا مُتَوَاتِرًا، ويَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤَوَّلٌ...». اهـ.

وقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -فِي التَّمْهِيدِ: «... فَالوَاجِبُ فِي النَّظَرِ أَنْ لَا يُكَفِّرَ إِلَّا مَنِ اتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى تَكْفِيرِهِ، أَوْ قَامَ عَلَى تَكْفِيرِهِ دَلِيلٌ لَا مُدْفِعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ...» وقَدْ تَقَدَّمَ تَمَامُ

---

(١) فَيْصَل التَّفْرِقَة (ص ١٤٧) نَقْلًا عَنْ نَوَاقِضِ الإِيمَانِ القَوْلِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ (ص ٧٩).

(٢) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٢٨/ ٤٨٦).

(٣) فَتْح البَارِي (١٢/ ٣٠٤).

كَلَامِهِ.

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «ومَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدِ اسْتَقَرَّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ المَنْهِيَّ عَنْهُ نَاسِيًا أَوْ مُخْطِئًا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ المَنْهِيَّ كَأَهْلِ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا الفَاعِلُ آثِمًا ولَا عَاصِيًا». اهـ[(١)].

وَنَقَلَ ابْنُ الوَزِيرِ الاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «وثَانِيهِمَا: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ المَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ، والحُكْمِ بِرِدَّتِهِ، إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِيهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ»[(٢)].

وَيَقُولُ -أَيْضًا: «لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ مَنْ جَحَدَ ذَلِكَ المَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ لِلْجَمِيعِ، وتَسَتَّرَ بِاسْمِ التَّأْوِيلِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ، كَالمَلَاحِدَةِ فِي تَأْوِيلِ جَمِيعِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى، بَلْ جَمِيعِ القُرْآنِ والشَّرَائِعِ والمَعَادِ الأُخْرَوِيِّ مِنَ البَعْثِ والقِيَامَةِ والجَنَّةِ والنَّارِ»[(٣)].

وهَذَا الَّذِي حَكَى ابنُ الوَزِيرِ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ هُوَ مَنْ خَالَفَ المَعْلُومَ لَهُ، أَمَّا مَنْ خَالَفَ أَوْ أَنْكَرَ المَعْلُومَ لِلْبَعْضِ أَوْ لِلْأَكْثَرِ مِنْ غَيْرِهِ، فَهَذَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي حِكَايَةِ الاتِّفَاقِ.

قَالَ ابْنُ الوَزِيرِ -فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ: «وإِنَّمَا يَقَعُ الإِشْكَالُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ قَامَ بِأَرْكَانِ الإِسْلَامِ الخَمْسَةِ المَنْصُوصِ عَلَى إِسْلَامِ مَنْ قَامَ بِهَا، إِذَا خَالَفَ المَعْلُومَ ضَرُورَةً لِلْبَعْضِ، أَوْ لِلْأَكْثَرِ، لَا المَعْلُومَ لَهُ، وتَأَوَّلَ وعَلِمْنَا مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ مَا قَصَدَ التَّكْذِيبَ، أَوِ الْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَيْنَا

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣٣/ ٢٣٢).

(٢) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ١٩٥).

(٣) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٢٦٨).

فِي حَقِّهِ، وأَظْهَرَ التَّدَيُّنَ والتَّصْدِيقَ بِجَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ والكُتُبِ الرَّبَّانِيَّةِ، مَعَ الخَطَأِ الفَاحِشِ فِي الاعْتِقَادِ، ومُضَادَّةِ الأَدِلَّةِ الجَلِيَّةِ عَقْلًا وسَمْعًا، ولَكِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الزَّنَادِقَةِ المُقَدَّمَةِ»[(١)].

ويُقَرِّرُ ابْنُ الوَزِيرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مَرَّةً أُخْرَى، فَيَقُولُ:

«**المَعْرِفَةُ الأُولَى**: شَرْطُ التَّكْفِيرِ بِمُخَالَفَةِ السَّمْعِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السَّمْعُ المُخَالِفُ مَعْلُومًا عِلْمًا ضَرُورِيًّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، ومِنْ جِهَةِ المَعْنَى.

فَأَمَّا اللَّفْظُ -وهُوَ الشَّرْطُ الأَوَّلُ- فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ عَلَى جِهَةِ القَطْعِ بِغَيْرِ التَّوَاتُرِ، والتَّوَاتُرُ ضَرُورِيٌّ.

فَأَمَّا الأَحَادِيثُ الظَّنِّيَّةُ فِي أَصْلِهَا المُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهَا فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ مُخَالِفُهَا عَلَى جِهَةِ التَّأْوِيلِ، وإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَلَقِّيهَا بِالقَبُولِ، هَلْ يَدُلُّ عَلَى القَطْعِ بِصِحَّتِهَا، أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ والمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ العِلْمُ القَاطِعُ، مِمَّنْ عَزَا ذَلِكَ إِلَى الأَكْثَرِينَ والمُحَقِّقِينَ النَّوَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ، وذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى القَطْعِ بِصِحَّتِهَا، واخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وابْنُ طَاهِرٍ وأَبُو نَصْرٍ». اهـ[(٢)].

---

(١) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٢٦٨).

(٢) العَوَاصِم والقَوَاصِم (٤/ ١٧١-١٧٢).

ويُوَضِّحُ هَذَا المَعْنَى مَرَّةً أُخْرَى، فَيَقُولُ -فِي العَوَاصِمِ (٤/ ١٧٩-١٨٠): «الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى الكُفْرِ والفِسْقِ لَا يَكُونُ إِلَّا سَمْعِيًّا قَطْعِيًّا، ولَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ، وإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي بَعْضِ الأَدِلَّةِ عَلَى التَّكْفِيرِ هَلْ هُوَ قَاطِعٌ أَمْ لَا؟، وأَنْتَ إِذَا عَرَفْتَ مَعْنَى القَاطِعِ عَرَفْتَ الحَقَّ فِي تِلْكَ الأَدِلَّةِ المُعَيَّنَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ القَطْعَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ فِي نَفْسِهِ، ومِنْ جِهَةِ وُضُوحِ مَعْنَاهُ.

وفِي كَلَامِ قِوَامِ السُّنَّةِ المُتَقَدِّمِ مَا يَشْهَدُ لَهُ، فَفِيهِ: «... لِأَنَّ مَا شَهِدَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ هَذِهِ الأُصُولِ، فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الوُضُوحِ والبَيَانِ، فَلَمَّا كَانَ صَاحِبُ هَذِهِ المَقَالَةِ لَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ دَرَكُ الحَقِّ، ولَا يَغْمُضُ عِنْدَهُ بَعْضُ مَوْضِعِ الحُجَّةِ لَمْ يُعْذَرْ فِي الذَّهَابِ عَنِ الحَقِّ، بَلْ عَمِلَ خِلَافَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِنَادٌ وإِصْرَارٌ...».

ويُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَةَ فِي مُخَالِفِيهِ: «ولِهَذَا كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الحُلُولِيَّةِ والنُّفَاةِ الَّذِينَ نَفَوْا أَنَّ الله تَعَالَى فَوْقَ العَرْشِ لَمَّا وَقَعَتْ مِحْنَتُهُمْ: أَنَا لَوْ وَافَقْتُكُمْ كُنْتُ كَافِرًا؛ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَكُمْ كُفْرٌ، وأَنْتُمْ عِنْدِي لَا تَكْفُرُونَ؛ لِأَنَّكُمْ جُهَّالٌ، وكَانَ هَذَا خِطَابًا لِعُلَمَائِهِمْ وقُضَاتِهِمْ وشُيُوخِهِمْ وأُمَرَائِهِمْ». اهـ[1].

ويُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ: «... فَوَجَبَ أَنْ لَا يُكَفِّرَ أَحَدٌ بِقَوْلٍ قَالَهُ إِلَّا بِأَنْ يُخَالِفَ مَا قَدْ

فَأَمَّا ثُبُوتُهُ فَلَا طَرِيقَ إِلَيْهِ إِلَّا التَّوَاتُرُ الضَّرُورِيُّ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وأَمَّا وُضُوحُ مَعْنَاهُ، فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا ولَا يَكُونُ ضَرُورِيًّا؟ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ مَا يَقْتَضِي تَجْوِيزَ ذَلِكَ، وفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وهُوَ القَوِيُّ عِنْدِي، أَنَّ القَطْعَ عَلَى مَعْنَى النَّصِّ مِنْ قِبَلِ النَّقْلِ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِاللَّفْظِ المُعَيَّنِ مَعْنَاهُ المُعَيَّنَ دُونَ غَيْرِهِ، وهَذَا طَرِيقُهُ النَّقْلُ لَا النَّظَرُ، ومَا كَانَ طَرِيقَهُ النَّقْلُ لَا النَّظَرُ لَمْ يَدْخُلْهُ القَطْعُ الاسْتِدْلَالِيُّ، وإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ المُتَوَاتِرَاتِ وهِيَ ضَرُورِيَّةٌ». اهـ.

(١) الرَّدّ عَلَى البَكْرِيِّ (ص٢٥٣).

صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّ الله تَعَالَى قَالَهُ، أَوْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَهُ، فَيَسْتَجِيزُ خِلَافَ الله تَعَالَى وخِلَافَ رَسُولِهِ ﷺ، وسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ دِينٍ، أَوْ فِي نِحْلَةٍ، أَوْ فِي فُتْيَا، وسَوَاءٌ كَانَ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مَنْقُولًا نَقْلَ إِجْمَاعٍ وتَوَاتُرٍ، أَوْ نَقْلَ آحَادٍ، إِلَّا أَنَّ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ المُتَيَقَّنَ المَقْطُوعَ عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ أَظْهَرُ فِي قَطْعِ حُجَّتِهِ ووُجُوبِ تَكْفِيرِهِ؛ لِاتِّفَاقِ الجَمِيعِ عَلَى مَعْرِفَةِ الإِجْمَاعِ، وعَلَى تَكْفِيرِ مُخَالِفِه...»، وسَيَأْتِي تَمَامُ كَلَامِهِ.

وفِي أَقْوَالِ العُلَمَاءِ المُتَقَدِّمَةِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، والله أَعْلَمُ[1].

(١) هَذِهِ شُرُوطُ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ، اسْتَخْرَجْتُهَا مِنْ كَلَامِ العُلَمَاءِ، وقَدْ ذَكَرَ بَعْضَهَا الدُّكْتُورُ إِبْرَاهِيمُ الرَّحَيْلِيُّ فِي (التَّكْفِير وضَوَابِطه)، وقَدْ يَسْتَخْرِجُ مَنْ تَتَبَّعَ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ شُرُوطًا أُخْرَى قَالَهَا بَعْضُهُمْ، والله أَعْلَمُ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ

أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي تَرْكِ التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ

هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ والأَئِمَّةِ فِي اعْتِبَارِ الخِلَافِ المُحْتَمِلِ لِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ العِلْمِ مَانِعًا مِنْ مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ، وهُوَ يَعُمُّ المُجْتَهِدَ والمُقَلِّدَ لَهُ، ولِكَثْرَةِ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ نَذْكُرُ جُمْلَةً مُنْتَقَاةً تَدُلُّ عَلَى مَا وَرَاءَهَا مِنَ الأَقْوَالِ:

- **قَالَ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ** -وقَدْ تَقَدَّم: «... وقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ وهُمْ أَهْلُ الفِقْهِ والأَثَرِ: عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يُخْرِجُهُ ذَنْبُهُ -وإِنْ عَظُمَ- مِنَ الإِسْلَامِ، وخَالَفَهُمْ أَهْلُ البِدَعِ، فَالوَاجِبُ فِي النَّظَرِ أَنْ لَا يُكَفَّرَ إِلَّا مَنِ اتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى تَكْفِيرِه، أَوْ قَامَ عَلَى

تَكْفِيرِهِ دَلِيلٌ لَا مُدْفِعَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ...». اهـ[١].

فَهَذَا الكَلَامُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ يَرَى عَدَمَ التَّكْفِيرِ فِي مَسائِلِ الخِلَافِ، وأَنَّ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي التَّوَرُّعِ عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّكْفِيرِ.

- **وقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ** -فِي الاسْتِقَامَةِ: «... مَنْ ذَهَبَ إِلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِينَ، فَإِنَّ عَامَّةَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ، مِثْلَ: قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، ومِثْلَ: الزِّنَا والخَمْرِ والمَيْسِرِ والأَمْوَالِ والأَعْرَاضِ، قَدِ اسْتَحَلَّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ طَوَائِفُ مِنَ الأُمَّةِ بِالتَّأْوِيلِ، وفِي المُسْتَحِلِّينَ قَوْمٌ مِنْ صَالِحِي الأُمَّةِ، وأَهْلِ العِلْمِ والإِيمَانِ مِنْهُمْ، لَكِنَّ المُسْتَحِلَّ لِذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، ولَا أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا ذَمَّهُ اللهُ ورَسُولُهُ، فَالمُقَاتِلُ فِي الفِتْنَةِ مُتَأَوِّلًا لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَتَلَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ، والمُبِيحُ لِلْمُتْعَةِ والحُشُوشِ ونِكَاحِ المُحَلِّلِ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَبَاحَ زِنًا وسِفَاحًا، والمُبِيحُ لِلنَّبِيذِ المُتَأَوِّلِ فِيهِ ولِبَعْضِ أَنْوَاعِ المُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وعُقُودِ المُخَاطَرَاتِ، لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَبَاحَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والرِّبَا...». اهـ[٢].

وَهَذَا الكَلَامُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ وُجُودَ الخِلَافِ -ولَوْ كَانَ ضَعِيفًا- عُذْرٌ مِنْ إِلْحَاقِ الوَعِيدِ بِالمُخَالِفِ، وأَنَّ التَّضْلِيلَ لِقَوْلِهِ وفِعْلِهِ وذَمَّهُ عَلَى مَا تَمَسَّكَ بِهِ مِنَ القَوْلِ الضَّعِيفِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَهُ، ومَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ الكَثِيرَةِ.

---

(١) التَّمْهِيد لابْنِ عَبْدِ البَرِّ (١٧/ ٢١).

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي: الغَالِبُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ الَّتِي فِيهَا نَصٌّ وُجُودُ مُعَارِضٍ لِهَذَا النَّصِّ الوَارِدِ فِيهَا.

(٢) الاسْتِقَامَة لابْنِ تَيْمِيَةَ (١/ ٣٠١).

• **وقَالَ -أَيْضًا-**: «فَصْلٌ: ولَا يَجُوزُ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِ بِذَنْبٍ فَعَلَهُ، ولَا بِخَطَإٍ أَخْطَأَ فِيهِ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ القِبْلَةِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الله تَعَالَى أَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ وغَفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ خَطَأَهُمْ»[(١)].

وَهَذَا الكَلَامُ وَاضِحٌ فِي أَنَّ تَنَازُعَ أَهْلِ القِبْلَةِ فِي المَسَائِلِ يَمْنَعُ مِنْ تَكْفِيرِ القَائِلِينَ بِبَعْضِهَا عَيْنًا.

• **وقَالَ -أَيْضًا-**: «فَجِمَاعُ هَذَا: أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ تُعْطَى حَقَّهَا مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَمَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ مِنَ الخَبَرِ والأَمْرِ والنَّهْيِ وَجَبَ اتِّبَاعُهُ، ولَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى مَنْ خَالَفَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، ولَمْ يَجُزِ اتِّبَاعُ أَحَدٍ فِي خِلَافِ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ وإِجْمَاعُ الأُمَّةِ مِنَ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وطَاعَتِهِ، وأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي صَدَرَ عَنْهُ ذَلِكَ يُعْطَى عُذْرَهُ حَيْثُ عَذَرَتْهُ الشَّرِيعَةُ، بِأَنْ يَكُونَ مَسْلُوبَ العَقْلِ، أَوْ سَاقِطَ التَّمْيِيزِ، أَوْ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا، اجْتِهَادًا قَوْلِيًّا أَوْ عَمَلِيًّا، أَوْ مَغْلُوبًا عَلَى ذَلِكَ الفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الفِعْلِ المُنْكَرِ بِلَا ذَنْبٍ فَعَلَهُ، ولَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الوَاجِبِ بِلَا ذَنْبٍ فَعَلَهُ، ويَكُونُ هَذَا البَابُ نَوْعُهُ مَحْفُوظًا، بِحَيْثُ لَا يَتَّبِعُ مَا خَالَفَ الكِتَابَ والسُّنَّةَ، ولَا يَجْعَلُ ذَلِكَ شِرْعَةً ولَا مِنْهَاجًا؛ بَلْ لَا سَبِيلَ إِلَى الله ولَا شَرْعِهِ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ.

وأَمَّا الأَشْخَاصُ الَّذِينَ خَالَفُوا بَعْضَ ذَلِكَ عَلَى الوُجُوهِ المُتَقَدِّمَةِ: فَيُعْذَرُونَ ولَا يُذَمُّونَ، ولَا

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (٣/ ٢٨٢).

يُعَاقَبونَ؛ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وأَفْعَالِهِ ويُتْرَكُ إِلَّا رَسُولُ الله ﷺ، ومَا مِنَ الأَئِمَّةِ إِلَّا مَنْ لَهُ أَقْوَالٌ وأَفْعَالٌ لَا يُتَّبَعُ عَلَيْهَا، مَعَ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ عَلَيْهَا.

وأَمَّا الأَقْوَالُ والأَفْعَالُ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ قَطْعًا مُخَالَفَتُهَا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ، بَلْ هِيَ مِنْ مَوَارِدِ الاجْتِهَادِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ العِلْمِ والإِيمَانِ؛ فَهَذِهِ الأُمُورُ قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَّةً عِنْدَ بَعْضِ مَنْ بَيَّنَ الله لَهُ الحَقَّ فِيهَا؛ لَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِمَا بَانَ لَهُ ولَمْ يَبِنْ لَهُمْ، فَيَلْتَحِقُ مِنْ وَجْهٍ بِالقِسْمِ الأَوَّلِ، ومِنْ وَجْهٍ بِالقِسْمِ الثَّانِي.

وقَدْ تَكُونُ اجْتِهَادِيَّةً عِنْدَهُ -أَيْضًا- فَهَذِهِ تُسَلَّمُ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ ومَنْ قَلَّدَهُ طَرِيقَهُمْ تَسْلِيمًا نَوْعِيًّا، بِحَيْثُ لَا يُنْكَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِم، كَمَا سَلَّمَ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ تَسْلِيمًا شَخْصِيًّا»[1].

- وقَالَ -أَيْضًا- فِي كَلَامِهِ عَلَى عُذْرِ المُخْطِئِ: «والنَّاسُ فِي هَذَا البَابِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: طَرَفَانِ، وَوَسَطٌ؛ فَمِنْهُمْ: مَنْ إِذَا اعْتَقَدَ فِي شَخْصٍ أَنَّهُ وَلِيٌّ لله وَافَقَهُ فِي كُلِّ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ قلبُهُ عَنْ رَبِّهِ، وسَلَّم إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ، ومِنْهُمْ: مَنْ إِذَا رَآهُ قَدْ قَالَ أَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ بِمُوَافِقٍ لِلشَّرْعِ أَخْرَجَهُ عَنْ وِلَايَةِ الله بِالكُلِّيَّةِ، وإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا، وخِيارُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا وَهُوَ أَنْ لَا يُجْعَلَ مَعْصُومًا ولَا مَأْثُومًا، إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا فَلَا يُتَّبَعُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ، ولَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ والفِسْقِ مَعَ اجْتِهَادِهِ.

والوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ: اتِّبَاعُ مَا بَعَثَ الله بِهِ رَسُولَهُ، وأَمَّا إِذَا خَالَفَ قَوْلَ بَعْضِ الفُقَهَاءِ ووَافَقَ

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى (١٠/ ٣٨٣-٣٨٤).

قَوْلَ آخَرِينَ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِقَوْلِ الْمُخَالِفِ، ويَقُولُ: هَذَا خَالَفَ الشَّرْعَ». اهـ[1].

- وقَالَ الذَّهَبِيُّ -فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: «قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٠١] فَإِذَا جَازَ عَلَى سَيِّدِ البَشَرِ أَنْ لا يَعْلَمَ بِبَعْضِ الْمُنَافِقِينَ وهُمْ مَعَهُ فِي المَدِينَةِ سَنَوَاتٍ، فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَخْفَى حَالُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الفَارِغِينَ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى العُلَمَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ، فَمَا يَنْبَغِي لَكَ يَا فَقِيهُ أَنْ تُبَادِرَ إِلَى تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِبُرْهَانٍ قَطْعِيٍّ، كَمَا لَا يَسُوغُ لَكَ أَنْ تَعْتَقِدَ العِرْفَانَ والوِلَايَةَ فِيمَنْ قَدْ تُبْرُهِنَ زَغَلُهُ، وَانْهَتَكَ بَاطِنُهُ وزَنْدَقَتُهُ، فَلَا هَذَا ولَا هَذَا.

بَلِ العَدْلُ: أَنَّ مَنْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ صَالِحًا مُحْسِنًا، فَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ شُهَدَاءُ الله فِي أَرْضِهِ؛ إِذِ الأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وأَنَّ مَنْ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ فَاجِرًا أَوْ مُنَافِقًا أَوْ مُبْطِلًا، فَهُوَ كَذَلِكَ، وأَنَّ مَنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنَ الأُمَّةِ تُضَلِّلُهُ، وطَائِفَةٌ مِنَ الأُمَّةِ تُثْنِي عليه وتُبَجِّلُهُ، وطَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ تَقِفُ فِيهِ وتَتَوَرَّعُ مِنَ الحَطِّ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ عَنْهُ، وأَنْ يُفَوَّضَ أَمْرُهُ إِلَى الله، وأَنْ يُسْتَغْفَرَ لَهُ فِي الجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ أَصْلِيٌّ بِيَقِينٍ، وضَلَالَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَبِهَذَا تَسْتَرِيحُ، ويَصْفُو قَلْبُكَ مِنَ الغِلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ القِبْلَةِ كُلَّهُمْ، مُؤْمِنَهُمْ وفَاسِقَهُمْ، وسُنِّيَّهُمْ ومُبْتَدِعَهُمْ -سِوَى الصَّحَابَةِ- لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ سَعِيدٌ نَاجٍ، ولَمْ يُجْمِعُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ شَقِيٌّ هَالِكٌ،

---

(١) الفُرْقَان بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ (ص ١٤٧-١٤٨ بِتَحْقِيقِ: د. عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ الكَرِيمِ اليَحْيَى، دَار الفَضِيلَةِ ودَار ابْنِ حَزْمٍ).

فَهَذَا الصِّدِّيقُ فَرْدُ الأُمَّةِ، قَدْ عَلِمْتَ تفرُّقَهُمْ فِيهِ، وكَذَلِكَ عُمَرُ، وكَذَلِكَ عُثْمَانُ، وكَذَلِكَ عَلِيٌّ، وكَذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وكَذَلِكَ الحَجَّاجُ، وكَذَلِكَ المَأْمُونُ، وكَذَلِكَ بِشْرٌ المرِيسِيُّ، وكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، والشَّافِعِيُّ، والبُخَارِيُّ، والنَّسَائِيُّ، وهَلُمَّ جَرًّا مِنَ الأَعْيَانِ فِي الخَيْرِ والشَّرِّ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا، فَمَا مِنْ إِمَامٍ كَامِلٍ فِي الخَيْرِ إِلَّا وَثَمَّ أُنَاسٌ مِنْ جِهَةِ المُسْلِمِينَ ومُبْتَدِعِيهِمْ يَذُمُّونه ويَحُطُّون عَلَيْهِ، ومَا مِنْ رَأْسٍ فِي البِدْعَةِ والتَّجَهُّمِ والرَّفْضِ إِلَّا وَلَهُ أُنَاسٌ يَنْتَصِرُونَ لَهُ، ويَذُبُّونَ عَنْهُ، ويَدِينُونَ بِقَوْلِهِ بِهَوًى وجَهْلٍ، وإِنَّمَا العِبْرَةُ بِقَوْلِ جُمْهُورِ الأُمَّةِ الخَالِينَ مِنَ الهَوَى والجَهْلِ، المُتَّصِفِينَ بِالوَرَعِ والعِلْمِ...». اهـ[1].

فَهَذا الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يُحَذِّرُ مِنَ التَّسَرُّعِ فِي تَكْفِيرِ مَنِ اخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِ، وذَلِكَ الخِلَافُ يَكُونُ بِأَحَدِ سَبَبَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الخِلَافُ فِي اعْتِبَارِ مَا فَعَلَهُ كُفْرًا، فَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ كَالخِلَافِ فِي كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وكُفْرِ الحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا البَابِ.

ثَانِيهِمَا: أَنْ يَكُونَ الخِلَافُ فِي وُجُودِ المَانِعِ فِي حَقِّ ذَلِكَ المُعَيَّنِ، فَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ مَثَلًا إِمَّا لِلْجَهْلِ، أَوْ لِلشُّبْهَةِ، أَوْ لِلتَّأْوِيلِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ، ويُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ.

وأَيًّا كَانَ فَالإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يَرَى تَرْجِيحَ رَأْيِ الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَتَوَرَّعُ من الحطِّ عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ.

---

(١) سِيَر أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (١٤/ ٣٤٣-٣٤٥ تَرْجَمَة الحَلَّاج).

• **وَقَالَ ابْنُ القَيِّم** -فِي الإِعْلَامِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الإِنْكَارِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ:

«والمَسَائِلُ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ والخَلَفُ، وَقَدْ تَيَقَّنَّا صِحَّةَ أَحَدِ القَوْلَيْنِ فِيهَا كَثِيرٌ، مِثْلَ: كَوْنِ الحَامِلِ تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الحَمْلِ، وأَنَّ إِصَابَةَ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي حِلِّهَا لِلْأَوَّلِ، وأَنَّ الغُسْلَ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الإِيلَاجِ وَإِنْ لَمْ يُنزِلْ، وأَنَّ رِبَا الفَضْلِ حَرَامٌ، وأَنَّ المُتْعَةَ حَرَامٌ، وأَنَّ النَّبِيذَ المُسْكِرَ حَرَامٌ، وأَنَّ المُسْلِمَ لَا يُقتَلُ بِكَافِرٍ، وأَنَّ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ جَائِزٌ حَضَرًا وسَفَرًا، وأَنَّ السُّنَّةَ فِي الرُّكُوعِ وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ دُونَ التَّطْبِيقِ، وأَنَّ رَفْعَ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ والرَّفْعِ مِنْهُ سُنَّةٌ، وأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَابِتَةٌ فِي الأَرْضِ والعَقَارِ، وأَنَّ الوَقْفَ صَحِيحٌ لَازِمٌ، وأَنَّ دِيَةَ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وأَنَّ يَدَ السَّارِقِ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وأَنَّ الخَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، وأَنَّ التَّيَمُّمَ إِلَى الكُوعَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ، وأَنَّ صِيَامَ الوَلِيِّ عَنِ المَيِّتِ يُجْزِئُ عَنْهُ، وأَنَّ الحَاجَّ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وأَنَّ المُحْرِمَ لَهُ اسْتِدَامَةُ الطِّيبِ دُونَ ابْتِدَائِهِ، وأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُسلِّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، وأَنَّ خِيَارَ المَجْلِسِ ثَابِتٌ فِي البَيْعِ، وأَنَّ المُصَرَّاةَ يُرَدُّ مَعَهَا عِوضُ اللَّبَنِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وأَنَّ صَلَاةَ الكُسُوفِ بِرُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وأَنَّ القَضَاءَ جَائِزٌ بِشَاهِدٍ ويَمِينٍ، إِلَى أَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنَ المَسَائِلِ؛ ولِهَذَا صَرَّحَ الأَئِمَّةُ بِنَقْضِ حُكْمِ مَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ، مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ بِهَا». اهـ[1].

والحَافِظُ ابْنُ القَيِّم رَحِمَهُ ٱللَّهُ يُفَرِّقُ هُنَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

---

(١) إِعْلَام المُوَقِّعِين لابْنِ القَيِّم (٣/ ٣٠٠-٣٠١).

أَوَّلُهُمَا: رَدُّ القَوْلِ وبَيَانُ ضَعْفِهِ ومُخَالَفَتِهِ لِلصَّوَابِ، وهَذَا مَطْلُوبٌ.

ثَانِيهِمَا: ذَمُّ القَائِلِ بِهِ، والطَّعْنُ فِيهِ، وهَذَا مَرْدُودٌ، كَمَا تَرَى فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

- **وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ الوَزِيرِ** -فِي العَوَاصِمِ بَعْدَ كَلَامٍ: «فَإِذَا نَظَرَ الإِنْسَانُ إِلَى كَثِيرٍ مِنْ تَأْوِيلَاتِ العُلَمَاءِ قَدِيمًا وحَدِيثًا، وَجَدَ فِيهَا البَعِيدَ والقَرِيبَ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ نُنْكِرَ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ بَعْضِ الأَحَادِيثِ، وجَوَازِ أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا عِنْدَ العُلَمَاءِ، أَوْ تَأَوَّلَهَا بِمِثْلِ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْثَرْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى النَّكِيرُ عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا ضَعِيفًا مُسْتَبْعَدًا مَتَى كَانَ صَحِيحَ العَقِيدَةِ، والاخْتِلَافُ فِي أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوِيٌّ، أَوْ ضَعِيفٌ، أَوْ مُتَعَسِّفٌ لَا يَحْتَمِلُ الإِنْكَارَ والتَّشْنِيعَ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ»[(١)].

- **وقَالَ ابْنُ الوَزِيرِ** -أَيْضًا- رَحِمَهُ اللَّهُ: «يَنْبَغِي تَرْكُ التَّكْفِيرِ المُخْتَلَفِ فِيهِ؛ حَذَرًا مِنَ الوُقُوعِ فِيهِ، واللهُ المُسَلِّمُ». اهـ[(٢)].

- **وفِي البَحْرِ مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ**: «والَّذِي تَحَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَجْمَعٍ حَسَنٍ، أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ ولَوْ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ». اهـ[(٣)].

- **وسُئِلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ** رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا يُقَاتَلُ عَلَيْهِ؟ وعَمَّا يَكْفُرُ الرَّجُلُ بِهِ؟

فَأَجَابَ:

---

(١) العَوَاصِم والقَوَاصِم (٨/ ٣٣٥).

(٢) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٢٩٠ بِتَحْقِيقِ: نَبِيل صَلَاح).

(٣) نَقَلَهُ شَيْخِي زَادَهْ فِي مَجْمَعِ الأَنْهُرِ (٢/ ٥٠٢)، وابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ (٤/ ٢٢٤).

«أَرْكَانُ الإِسْلَامِ الخَمْسَةُ، أَوَّلُهَا الشَّهَادَتَانِ، ثُمَّ الأَرْكَانُ الأَرْبَعَةُ؛ فَالأَرْبَعَةُ: إِذَا أَقَرَّ بِهَا، وتَرَكَهَا تَهَاوُنًا، فَنَحْنُ وإِنْ قَاتَلْنَاهُ عَلَى فِعْلِهَا، فَلَا نُكَفِّرُهُ بِتَرْكِهَا؛ والعُلَمَاءُ اخْتَلَفُوا فِي كُفْرِ التَّارِكِ لَهَا كَسَلًا مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ؛ ولَا نُكَفِّرُ إِلَّا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ كُلُّهُمْ، وهُوَ الشَّهَادَتَانِ». اهـ[1].

وحَكَى هَذَا عَنْهُ -أَيْضًا- الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ فِي رَدِّهِ عَلَى مَنْ نَسَبَ لِلشَّيْخِ مَا لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِهِ: «... وأَخْبَرْتُهُمْ بِبَرَاءَةِ الشَّيْخِ مِنْ هَذَا المُعْتَقَدِ والمَذْهَبِ، وأَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بِمَا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرِ فَاعِلِهِ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ، والكُفْرِ بِآيَاتِ اللهِ ورُسُلِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا، بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّةِ وبُلُوغِهَا المُعْتَبَرِ، كَتَكْفِيرِ مَنْ عَبَدَ الصَّالِحِينَ ودَعَاهُمْ مَعَ اللهِ، وجَعَلَهُمْ أَنْدَادًا لَهُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى خَلْقِهِ، مِنَ العِبَادَاتِ والإِلَهِيَّةِ، وهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والإِيمَانِ». اهـ[2].

- **وقَالَ الشَّيْخُ العَلَّامَةُ أَبُو بطين** -كَمَا فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ: «فَمَا تَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا، فَالاحْتِيَاطُ لِلدِّينِ التَّوَقُّفُ وعَدَمُ الإِقْدَامِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي المَسْأَلَةِ نَصٌّ صَرِيحٌ عَنِ المَعْصُومِ ﷺ.

وقَدِ اسْتَزَلَّ الشَّيْطَانُ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَقَصُرَ بِطَائِفَةٍ فَحَكَمُوا بِإِسْلَامِ مَنْ دلَّتْ نُصُوصُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِهِ، وتَعَدَّى بِآخَرِينَ فَكَفَّرُوا مَنْ حَكَمَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ مَعَ الإِجْمَاعِ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ.

---

(١) الدُّرَر السَّنِيَّة (١/ ١٠٢).

(٢) الدُّرَر السَّنِيَّة (١/ ٤٦٧-٤٦٨).

وَمِنَ العَجَبِ: أَنَّ أَحَدَ هَؤُلَاءِ لَوْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الطَّهَارَةِ، أَوِ البَيْعِ ونَحْوِهِمَا، لَمْ يُفْتِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ واسْتِحْسَانِ عَقْلِهِ، بَلْ يَبْحَثُ عَنْ كَلَامِ العُلَمَاءِ، ويُفْتِي بِمَا قَالُوهُ؛ فَكَيْفَ يَعْتَمِدُ فِي هَذَا الأَمْرِ العَظِيمِ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ أُمُورِ الدِّينِ وأَشَدُّ خَطَرًا، عَلَى مُجَرَّدِ فَهْمِهِ واسْتِحْسَانِهِ؟ فَيَا مُصِيبَةَ الإِسْلَامِ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ ومِحْنَتَهُ مِنْ تَيْنِكَ البَلِيَّتَيْنِ». اهـ[1].

قَالَ أَبُو عَبْدِ البَارِي غَفَرَ الله لَهُ:

المُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ المَذْكُورِ وغَيْرِهِ فِي هَذَا البَابِ أُمُورٌ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ القَاعِدَةَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ: عَدَمُ الإِنْكَارِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ.

وفِي هَذَا يَقُولُ المَاوَرْدِيُّ -فِي الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: «وأَمَّا مَا اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حَظْرِهِ وإِبَاحَتِهِ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الإِنْكَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا ضَعُفَ الخِلَافُ فِيهِ». اهـ.

وبِنَحْوِهِ قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ فِي الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ -أَيْضًا- [2].

وفِي هَذَا يَقُولُ السُّيُوطِيُّ: «لَا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فِيهِ، وإِنَّمَا يُنْكَرُ المُجْمَعُ عَلَيْهِ، ويُسْتَثْنَى صُوَرٌ... إلخ»[3].

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا كَانَ الخِلَافُ ضَعِيفَ المَأْخَذِ كَأَنْ يُخَالِفَ نَصًّا صَحِيحًا لَا مُعَارِضَ لَهُ، أَوْ إِجْمَاعًا صَحِيحًا صَرِيحًا، فَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ جَازَ الإِنْكَارُ إِعْمَالًا

---

(١) الدُّرَر السَّنِيَّة (١٠/ ٣٧٥).

(٢) الأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة لِلْمَاوَرْدِيِّ (ص ٢٤١) والأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة لِأَبِي يَعْلَى القَاضِي (ص ٢٩٧).

(٣) الأَشْبَاه والنَّظَائِر فِي قَوَاعِدِ وفُرُوعِ فِقْهِ الشَّافِعِيَّة (ص ١٧٥).

لِلنُّصُوصِ فِي المَسْأَلَةِ.

الأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُسْتَثْنَى -أَيْضًا- إِذَا تَرَافَعَ النَّاسُ إِلَى الحَاكِمِ، فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ، ويُنْكِرُ بِوِلَايَتِهِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الحَاكِمَ إِنَّمَا أُقِيمَ فِي مَقَامِهِ لِلْبَتِّ فِي الخُصُومَاتِ، فَلَوْ تَرَكَ الحُكْمَ فِي ذَلِكَ لَكَانَتِ الخُصُومَاتُ بَاقِيَةً.

الأَمْرُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُسْتَثْنَى -أَيْضًا- إِذَا كَانَ لِلْمُنْكِرِ حَقٌّ عَلَى مُرْتَكِبِ المُخَالَفَةِ كَالزَّوْجِ والأَبِ ونَحْوِهِمَا، كَمَا ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ.

الأَمْرُ الخَامِسُ: أَنَّ المُرَادَ بِالإِنْكَارِ الجَائِزِ إِنَّمَا هُوَ بَيَانُ ضَعْفِ القَوْلِ، وبَيَانُ مُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ، دُونَ الإِنْكَارِ المَمْنُوعِ، وهُوَ الطَّعْنُ فِي القَائِلِ.

وفِي هَذَا يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وقَوْلُهُمْ: مَسَائِلُ الخِلَافِ لَا إِنْكَارَ فِيهَا، لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الإِنْكَارَ إِمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى القَوْلِ بِالحُكْمِ، أَوِ العَمَلِ:

أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِذَا كَانَ القَوْلُ يُخَالِفُ سُنَّةً، أَوْ إِجْمَاعًا قَدِيمًا، وَجَبَ إِنْكَارُهُ وِفَاقًا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنْكَرُ بِمَعْنَى بَيَانِ ضَعْفِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: المُصِيبُ وَاحِدٌ، وهُمْ عَامَّةُ السَّلَفِ والفُقَهَاءِ». اهـ[1].

وتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فَقَالَ: «ولَيْسَ فِي قَوْلِ العَالِمِ: إِنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ قَطْعِيَّةٌ أَوْ يَقِينِيَّةٌ، ولَا يَسُوغُ فِيهَا الاجْتِهَادُ طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا، ولَا نِسْبَةٌ لَهُ إِلَى تَعَمُّدِ خِلَافِ الصَّوَابِ».

وقَالَ -أَيْضًا: «... ولِهَذَا صَرَّحَ الأَئِمَّةُ بِنَقْضِ حُكْمِ مَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ

---

(١) الفَتَاوَى الكُبْرَى (٦/ ٩٦) وانظُرْ: إِعْلَامَ المُوَقِّعِينَ (٣/ ٢٨٨) والآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ لابْنِ مُفْلِحٍ (١/ ١٦٩).

المَسَائِلِ، مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ بِهَا»[(١)].

وعَلَى هَذَا يَنْطَبِقُ قَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَةَ المُتَقَدِّمِ: «مَنْ ذَهَبَ إِلَى القَوْلِ المَرْجُوحِ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِينَ». اهـ.

وهَهُنَا مَسْأَلَتَانِ يَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا:

الأُولَى: إِنْكَارُ القَوْلِ المُخَالِفِ لِلنَّصِّ، أَوْ مَا هُوَ ضَعِيفُ المَأْخَذِ، وبَيَانُ وَجْهِ غَلَطِهِ، وهَذَا بَابٌ.

الثَّانِيَةُ: عَدَمُ طَعْنِ قَائِلِهِ، بِالتَّكْفِيرِ أَوِ التَّفْسِيقِ أَوِ التَّنَقُّصِ مِنْهُ، وَهَذَا -أَيْضًا- بَابٌ آخَرُ غَيْرُ الَّذِي قَبْلَهُ.

وهَذَا التَّفْرِيقُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ أُخْرَى هِيَ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ القَوْلِ والقَائِلِ، والفِعْلِ والفَاعِلِ، وأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا عَلَى الدَّوَامِ، بَلْ لِكُلٍّ حُكْمُهُ، ولِلشَّخْصِ عُذْرُهُ بِشَرْطِهِ.

وَفِي مِثْلِ هَذَا يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ -فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ (**ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، ولَا يُزَكِّيهِمْ، ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ، ورَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، إِنْ أَعْطَاهُ رَضِيَ، وإِنْ لَمْ يُعْطِهِ سَخِطَ، ورَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ كَاذِبًا لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى**)-: «فَهَذا وَعِيدٌ عَظِيمٌ لِمَنْ مَنَعَ

---

(١) إِعْلَام المُوَقِّعِينَ (٣/ ٣٠٠، ٣٠١).

فَائِدَةٌ: قَدْ أَجَادَ فِي تَوْضِيحِ كَلَامِ ابْنِ القَيِّمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عُمُومًا، وفِي عَدَمِ طَعْنِ المُخَالِفِ خُصُوصًا الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ فَضْلُ إِلَهِي فِي رِسَالَتِهِ القَيِّمَةِ: (حُكْمُ الإِنْكَارِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ ص ٥٦-٨٩).

فَضْلَ مَائِهِ، مَعَ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ العُلَمَاءِ يُجَوِّزُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، فَلَا يَمْنَعُنَا هَذَا الخِلَافُ أَنْ نَعْتَقِدَ تَحْرِيمَ هَذَا مُحْتَجِّينَ بِالحَدِيثِ، ولَا يَمْنَعُنَا مَجِيءُ الحَدِيثِ أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ المُتَأَوِّلَ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ لَا يَلْحَقُهُ هَذَا الوَعِيدُ»[(١)].

ويَنْقُلُ ابْنُ الوَزِيرِ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، فَيَقُولُ: «وانْعَقَدَ الإِجْمَاعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى عَدَمِ تَأْثِيمِ المُخَالِفِ، مَعَ أَنَّهُ خِلَافٌ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ، وقَتلِ المُؤْمِنِينَ بِالتَّحَرِّي لِلْعَدْلِ المَأْمُورِ بِهِ لِدَفْعِ الفَسَادِ». اهـ.

ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الدَّلَائِلِ والمُنَاقَشَاتِ، وخَتَمَ بِقَوْلِهِ: «ولِذَلِكَ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى العَفْوِ عَنِ المُجْتَهِدِينَ مِنْ أَئِمَّةِ العِلْمِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الدِّمَاءِ والقَتْلِ فِي الحُدُودِ والقِصَاصِ فِي مَسَائِلِ الفُرُوعِ المُخْتَلَفِ فِيهَا المَعْمُولِ فِيهَا بِأَقْوَالِهِمْ، كَالخِلَافِ فِي قَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وقَتْلِ الحُرِّ بِالعَبْدِ، ونَحْوِ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الهَوَى سَبَبَ اخْتِلَافِهِمْ، وظَهَرَ مِنْهُمُ التَّحَرِّي فِي الصَّوَابِ، وبَذْلِ الجُهْدِ فِي تَعَرُّفِهِ، وتَوْفِيَةِ الاجْتِهَادِ حَقَّهُ». اهـ[(٢)].

---

(١) مَجْمُوع الفَتَاوَى لابْنِ تَيْمِيَةَ (٢٠/ ٢٦٦).

(٢) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٣١٧، ٣٢٧).

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ

مَفَاسِدُ التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ والتَّأْوِيلِ

هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ فِي فَهْمِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِ المُتَأَوِّلِينَ تَأْوِيلًا سَائِغًا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وكَذَلِكَ فِي التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ الَّذِي يَحْتَمِلُ أَحَدَ وُجُوهِ العِلْمِ، وذَلِكَ بِبَيَانِ بَعْضِ المَفَاسِدِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى ذَلِكَ.

ونَظَرًا لِطُولِ المُقَامِ؛ فَإِنَّنَا نُورِدُ هُنَا جُمْلَةً مِنْ تِلْكَ المَفَاسِدِ الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: الحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الوَزِيرُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِهِ القَيِّمِ (إِيثَارُ الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ)، مَعَ تَرْتِيبٍ وتَنْسِيقٍ وإِضَافَةٍ وتَعْدِيلٍ.

المَفْسَدَةُ الأُولَى: أَنَّ الـمُكَفِّرَ بِمَسَائِلِ التَّأْوِيلِ والخِلَافِ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْعُقُوبَةِ:

وبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُخْطِئَ فِيمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ مِنْ تَكْفِيرِ أَعْيَانِ الوَاقِعِينَ فِي ذَلِكَ، ولَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَدَّعِيَ السَّلَامَةَ مِنَ الخَطَأِ، وثِقَتُهُ بِنَفْسِهِ لَا تَسْتَلْزِمُ السَّلَامَةَ مِنَ الخَطَأِ شَرْعًا ولَا عَقْلًا، فَإِذَا أَخْطَأَ فَقَدْ وَقَعَ فِي الكُفْرِ بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ، وهُوَ مُتَأَوِّلٌ مِثْلَ الَّذِي كَفَّرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ التَّأْوِيلُ عُذْرًا لِغَيْرِهِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ عُذْرًا لَهُ.

قَالَ ابْنُ الوَزِيرِ: «وأَمَّا الإِقْدَامُ عَلَى التَّكْفِيرِ -فَعَلَى تَقْدِيرِ الخَطَأِ فِيهِ- لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، أَوْ خَطَأً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، كَخَطَأِ الخَوَارِجِ، لِوُرُودِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الكَثِيرَةِ بِذَلِكَ، وعَدَمِ الإِجْمَاعِ عَلَى تَأْوِيلِهَا». اهـ[1].

وَمِنَ العَجَبِ أَنْ تَرَى الشَّخْصَ يَرْجُو العُذْرَ لِنَفْسِهِ إِذَا أَخْطَأَ فِي تَكْفِيرِهِ، ويَسْتَأْنِسُ لِنَفْسِهِ بِقَوْلِ العُلَمَاءِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِ فِي تَكْفِيرِ غَيْرِهِ، لَكِنَّهُ لَا يَرْجُو العُذْرَ لِغَيْرِهِ إِذَا أَخْطَأَ وهُوَ مُتَأَوِّلٌ فِي خَطَئِهِ، ولَعَلَّهُ لَمْ يَنْظُرْ فِي السَّبَبِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العَفْوَ والعُذْرَ، وهُوَ كَوْنُهُ مُتَأَوِّلًا، وأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَسْتَحِقُّ العَفْوَ والعُذْرَ بِسَبَبِ تَأْوِيلِهِ.

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ -فِي السَّيْلِ الجَرَّارِ: «فَإِنَّ الإِقْدَامَ عَلَى مَا فِيهِ بَعْضُ البَأْسِ لَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَشِحُّ بِدِينِهِ، ولَا يَسْمَحُ بِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ولَا عَائِدَةَ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَخْطَأَ أَنْ يَكُونَ فِي عِدَادِ مَنْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَافِرًا، فَهَذَا يَقُودُ إِلَيْهِ العَقْلُ فَضْلًا عَنِ

---

(١) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٣٠٨).

الشَّرْعِ». اهـ[١].

ورَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَدَّثَ: «**أَنَّ رَجُلًا قَالَ: والله لَا يَغْفِرِ الله لِفُلَانٍ، وأَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ؛ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وأَحْبَطتُ عَمَلَكَ**».

فَهَذَا الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ الغَيْرَةِ عَلَى الدِّينِ والغَضَبِ لله تَعَالَى قَدْ جَزَمَ بِعَدَمِ المَغْفِرَةِ لِذَلِكَ المُذْنِبِ، فَاسْتَحَقَّ أَنْ تُمْنَعَ عَنْهُ المَغْفِرَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَلَا يَأْمَنُ المُكَفِّرُ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا المَعْنَى.

وقَدْ قَالَ ابْنُ الوَزِيرِ -فِي شَأْنِ الخَوَارِجِ-: «... كَانَ دِينُهُمُ الَّذِي اخْتَصُّوا بِهِ مِنْ بَيْنِ الدَّاخِلِينَ فِي الفِتَنِ هُوَ تَكْفِيرُ بَعْضِ المُسْلِمِينَ بِمَا حَسِبُوهُ كُفْرًا، فَوَرَدَتِ الأَحَادِيثُ بِمُرُوقِهِمْ بِذَلِكَ وتَوَاتَرَتْ...». اهـ[٢].

وَقَالَ -**أَيْضًا**- فِيهِ: «وقَدْ عُوقِبَتِ الخَوَارِجُ أَشَدَّ العُقُوبَةِ وَذُمَّتْ أَقْبَحَ الذَّمِّ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ لِعُصَاةِ المُسْلِمِينَ مَعَ تَعْظِيمِهِمْ فِي ذَلِكَ لِمَعَاصِي الله تَعَالَى، وتَعْظِيمِهِمْ لله تَعَالَى بِتَكْفِيرِ عَاصِيهِ، فَلَا يَأْمَنُ المُكَفِّرُ أَنْ يَقَعَ فِي مِثْلِ ذَنْبِهِمْ، وهَذَا خَطَرٌ فِي الدِّينِ جَلِيلٌ، فَيَنْبَغِي شِدَّةُ الاحْتِرَازِ فِيهِ مِنْ كُلِّ حَلِيمٍ نَبِيلٍ، ولِأَجْلِ هَذَا الخَطَرِ عُذِرَ المُتَوَقِّفُ فِي التَّكْفِيرِ، وكَانَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحَ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ». اهـ[٣].

---

(١) السَّيْل الجَرَّار (٣/ ٧٨٣-٧٨٥ بِتَحْقِيقِ: مُحَمَّد صُبْحِي حَلَّاق- دَار ابْنِ كَثِيرٍ ط.١).

(٢) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٢٧٥-٢٧٦).

(٣) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٣١٠).

ونُكْتَةٌ أُخْرَى مُهِمَّةٌ هِيَ: أَنَّ للاجْتِهَادِ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ شُرُوطًا، مِنْهَا: عَدَمُ الهَوَى، وبَذْلُ الوُسْعِ، وهِيَ أُمُورٌ لَا يُمْكِنُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَجْزِمَ بِهَا، فَإِنَّ لِلْهَوَى أَبْوَابًا ومَدَاخِلَ قَدْ لَا يُتَفَطَّنُ لَهَا، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ، فَقَدْ يَظُنُّ نَفْسَهُ سَالِمًا مِنَ الهَوَى، وهُوَ وَاقِعٌ فِيهِ، فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ العُذْرِ فِي حَقِّهِ، واللهُ المُسْتَعَانُ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «... الَّذِي قَدْ يُخَافُ عَلَى بَعْضِ العُلَمَاءِ، أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَاصِرًا فِي دَرْكِ تِلْكَ المَسْأَلَةِ، فَيَقُولُ مَعَ عَدَمِ أَسْبَابِ القَوْلِ، وإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا نَظَرٌ واجْتِهَادٌ، أَوْ يُقَصِّرُ فِي الاسْتِدْلَالِ، فَيَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ النَّظَرُ نِهَايَتَهُ، مَعَ كَوْنِهِ مُتَمَسِّكًا بِحُجَّةٍ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ عَادَةٌ، أَوْ غَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنَ اسْتِيفَاءِ النَّظَرِ، لِيَنْظُرَ فِيمَا يُعَارِضُ مَا عِنْدَهُ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ إِلَّا بِالاجْتِهَادِ والاسْتِدْلَالِ، فَإِنَّ الحَدَّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ الاجْتِهَادُ قَدْ لَا يَنْضَبِطُ لِلْمُجْتَهِدِ.

وَلِهَذَا كَانَ العُلَمَاءُ يَخَافُونَ مِثْلَ هَذَا؛ خَشْيَةَ أَلَّا يَكُونَ الاجْتِهَادُ المُعْتَبَرُ قَدْ وُجِدَ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ المَخْصُوصَةِ.

فَهَذِهِ ذُنُوبٌ؛ لِكَنَّ لُحُوقَ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ بِصَاحِبِهِ إِنَّمَا تُنَالُ لِمَنْ لَمْ يَتُبْ، وقَدْ يَمْحُوهَا الاسْتِغْفَارُ، والإِحْسَانُ، والبَلَاءُ، والشَّفَاعَةُ، والرَّحْمَةُ.

ولَمْ يَدْخُلْ فِي هَذَا مَنْ يَغْلِبُهُ الهَوَى ويَصْرَعُهُ، حَتَّى يَنْصُرَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ، أَوْ مَنْ يَجْزِمُ بِصَوَابِ قَوْلٍ أَوْ خَطَئِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ مِنْهُ بِدَلَائِلِ ذَلِكَ القَوْلِ نَفْيًا وإِثْبَاتًا؛ فَإِنَّ هَذَيْنِ فِي النَّارِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (**القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وقَاضٍ فِي الجَنَّةِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي**

الجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وأَمَّا اللَّذَانِ فِي النَّارِ، فَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، ورَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ وقَضَى بِخِلَافِهِ)، والمَفْتُونُ كَذَلِكَ، لَكِنَّ لُحُوقَ الوَعِيدِ للشَّخْصِ المُعَيَّنِ - أَيْضًا- لَهُ مَوَانِعُ، كَمَا بَيَّنَّاهُ»[(١)].

المَفْسَدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ التَّكْفِيرَ بِمَسَائِلِ التَّأْوِيلِ والخِلَافِ يُسَبِّبُ الفُرْقَةَ والتَّعَادِي:

قَالَ ابْنُ الوَزِيرِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إِنَّ الله تَعَالَى نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَرُّقِ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ، وجَاءَ ذَلِكَ بِعِبَارَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ولَا أَفْحَشَ فِي التَّفَرُّقِ مِنَ التَّوَصُّلِ إِلَى التَّكْفِيرِ بِأَدِلَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ، تُمْكِنُ مُعَارَضَتُهَا بِمِثْلِهَا، ويُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهَا إِلَى عَدَمِ التَّكْفِيرِ، وإِلَى جَمْعِ الكَلِمَةِ.

وإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَا أَفْحَشَ مِنْ ذَلِكَ فِي التَّفَرُّقِ المَنْهِيِّ عَنْهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَعْظَمِ التَّعَادِي والتَّنَافُرِ والتَّبَايُنِ، وقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ -فِي حَقِّ المَحْدُودِ فِي الخَمْرِ مِرَارًا حَيْثُ لَعَنُوهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ: (لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَى أَخِيكُمْ، أَمَا أَنَّهُ يُحِبُّ الله ورَسُولَهُ)»[(٢)].

وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي التَّفَرُّقِ ضَعْفَ الإِسْلَامِ، وتَقْلِيلَ أَهْلِهِ، وتَوْهِينَ أَمْرِهِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا﴾ [آل عمران: ١٠٢-١٠٣] وقَالَ -بَعْدَهَا بِآيَةٍ وَاحِدَةٍ: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ

---

(١) رَفْع المَلَام عَنِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ (ص ٤٤).

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (رقم ٦٧٨١، ٦٧٧٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ.

﴿وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الاخْتِلَافَ المَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ التَّعَادِي، لَا الاخْتِلَافُ فِي مُجَرَّدِ الأَفْعَالِ والأَقْوَالِ مَعَ عَدَمِ التَّعَادِي، وأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَ المَلَإِ الأَعْلَى، وبَيْنَ رُسُلِ الله الكِرَامِ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ، يُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: ١٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣١-٣٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ﴾ [آل عمران: ١٩]، وَفِي الحَدِيثِ: (أَنَّ صَلَاحَ ذَاتِ البَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ والصَّوْمِ)، وفِيهِ: (أَنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةُ، أَمَّا إِنِّي لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، ولَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ)»[(١)].

وَقَدْ تقدَّمَ فِي هَذَا البَابِ: مَا جَاءَ فِي المُشَاحَنَةِ والمُهَاجَرَةِ مِنَ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ، والأَحَادِيثُ المُتَوَاتِرَةُ، مِنْهَا: حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦/ ٤٤٤) وأَبُو دَاوُدَ (رقم ٤٩١٩) والتِّرْمِذِيُّ (رقم ٢٥٠٩) وابْنُ حِبَّانَ (رقم ٥٠٩٢)، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ.

بِالفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وإِنْ سَلَّمْ ولَمْ يُقْبَلْ رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الجَنَّةَ جَمِيعًا أبدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ[(١)].

وَقَدْ مَرَّ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ، مَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ المُتَوَاتِرَةِ الرَّائِعَةِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالشِّرْكِ فِي حِرْمَانِ صَاحِبِهِ الغُفْرَانَ، وهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي الأَصْلِ، فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ أَسْبَابِهِ ومُقَوِّيَاتِهِ.

فَكُلَّمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الاجْتِمَاعِ كَانَ أَرْجَحَ، وكُلَّمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى التَّفَرُّقِ، وأَدْعَى إِلَيْهِ وإِلَى إِثَارَتِهِ كَانَ أَفْسَدَ وأَبْطَلَ، وكَمْ بَيْنَ إِخْرَاجِ عَوَامِّ فِرَقِ الإِسْلَامِ أَجْمَعِينَ، وجَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ المُنْتَسِبِينَ إِلَى الإِسْلَامِ مِنَ المِلَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وتَكْثِيرِ العَدَدِ بِهِمْ، وبَيْنَ إِدْخَالِهِمْ فِي الإِسْلَامِ، ونُصْرَتِهِ بِهِمْ، وتَكْثِيرِ أَهْلِهِ وتَقْوِيَةِ أَمْرِهِ.

فَلَا يَحِلُّ الجَهْدُ فِي التَّفَرُّقِ بِتَكَلُّفِ التَّكْفِيرِ لَهُمْ بِالأَدِلَّةِ المُعَارِضَةِ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، أَوْ مِثْلِهَا، مِمَّا يَجْمَعُ الكَلِمَةَ، ويُقَوِّي الإِسْلَامَ، ويَحْقِنُ الدِّمَاءَ، ويُسَكِّنُ الدَّهْمَاءَ، حَتَّى يَتَّضِحَ كُفْرُ المُبْتَدِعِ اتِّضَاحَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ، وتَجْتَمِعَ عَلَيْهِ الكَلِمَةُ، وتُحَقَّقَ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ». اهـ[(٢)].

المَفْسَدَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ التَّكْفِيرَ بِمَسَائِلِ الخِلَافِ والتَّأْوِيلِ مِنْ أَعْظَمِ الجِنَايَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ:

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الخَطَأَ وَارِدٌ مُحْتَمَلٌ فِي هَذَا التَّكْفِيرِ، وهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ الخَطَأِ فِيهِ مِنْ أَكْبَرِ الظُّلْمِ

---

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ والبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ، وهُوَ مُخَرَّجٌ فِي السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ لِلْأَلْبَانِيِّ (رقم ١٢٤٦) وصَحَّحَهُ فِي الإِرْوَاءِ (٧/ ٩٥) عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

(٢) إِيثَار الحَقِّ عَلَى الخَلْقِ (٢/ ٣٠٥-٣٠٧).

وأَفْحَشِهِ، وهُوَ ضِدُّ مَا أَوْجَبَ الله تَعَالَى مِنْ حُبِّ الْمُؤْمِنِينَ ونُصْرَتِهِمْ والذَّبِّ عَنْهُمْ[١].

ثُمَّ هَذِهِ الجِنَايَةُ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ العِبَادِ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى الْمُشَاحَّةِ، وفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «**الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ الله، وظُلْمٌ يُغْفَرُ، وظُلْمٌ لَا يُغفَرُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغفَرُ: فَالشِّرْكُ لَا يَغْفِرُهُ الله، وأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ: فَظُلْمُ العَبْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ، وأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ: فَظُلْمُ العِبَادِ، فَيَقْتَصُّ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ**»[٢].

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ -فِي البَدْرِ الطَّالِعِ: «وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَشَدَّ أَنْوَاعِ الغِيبَةِ وأَضَرَّهَا وأَشَرَّهَا وأَكْثَرَهَا بَلَاءً وعِقَابًا، مَا بَلَغَ مِنْهَا إِلَى حَدِّ التَّكْفِيرِ واللَّعْنِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ تَكْفِيرَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، ولَعْنَهُ رَاجِعٌ عَلَى فَاعِلِه، وسِبَابَهُ فِسقٌ، وَهَذِهِ عُقُوبَةٌ مِنْ جِهَةِ الله سُبْحَانَهُ، وأَمَّا مَنْ وَقَعَ لَهُ التَّكْفِيرُ واللَّعْنُ والسَّبُّ فَمَظْلَمَةٌ بَاقِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ الْمُكَفِّرِ واللَّاعِنِ والسَّبَّابِ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَارَ الْمُكَفِّرُ كَافِرًا، واللَّاعِنُ مَلْعُونًا، والسَّبَّابُ فَاسِقًا، ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَدَّ عُقُوبَتِهِ، بَلْ غَرِيمُهُ يَنْتَظِرُ بِعَرَصَاتِ الْمَحْشَرِ، لِيَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، أَوْ يَضَعَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، بِمِقْدَارِ تِلْكَ الْمَظْلَمَةِ، ومَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ العُقُوبَةُ عَلَى مُخَالَفَةِ النَّهْيِ». اهـ[٣].

وَفِي هَذَا مِنَ العِبْرَةِ مَا لَا يَنْبَغِي التَّسَاهُلُ فِي الإِقْدَامِ عَلَيْهِ، والتَّعَرُّضِ لِلْمُجَازَاةِ عَلَيْهِ؛ ولِهَذَا نَدِمَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَى مَا بَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ التَّكْفِيرِ فِي الْمُحْتَمَلِ كَالشَّوْكَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَدْ قَالَ -

---

(١) انْظُرْ: إِيثَار الحَقِّ (٢/ ٣٠٩)

(٢) وحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحَتِهِ (رقم ١٩٢٧) فَانْظُرْ تَخْرِيجَهُ فِيهِ.

(٣) البَدْر الطَّالِع -تَرْجَمَة السَّيِّدِ القَاسِمِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ القَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُقْمَانَ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ الإِمَامِ المَهْدِيِّ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى.

تَعْقِيبًا عَلَى رِسَالَتِهِ: (الصَّوَارِمُ الحِدَادُ القَاطِعَةُ لِعَلَائِقِ أَرْبَابِ الاتِّحَادِ) الَّتِي كفَّرَ فِيهَا مُحْيِي الدِّينِ ابْنَ عَرَبِيٍّ وأَضْرَابَهُ «: وقَدْ أَوْضَحْتُ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ حَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ، وأَوْرَدْتُ نُصُوصَ كُتُبِهِمْ، وبَيَّنْتُ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِي شَأْنِهِمْ، وكَانَ تَحْرِيرُ هَذَا الجَوَابِ فِي عُنْفُوَانِ الشَّبَابِ، وأَنَا الآنَ أَتَوقَّفُ فِي حَالِ هَؤُلَاءِ، وأَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وأَفْعَالِهِمْ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ البَيْضَاءِ الوَاضِحَةِ، الَّتِي لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، ولَمْ يَتَعَبَّدْنِي اللهُ بِتَكْفِيرِ مَنْ صَارَ فِي ظَاهِرِ أَمْرِهِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ...».اهـ[1].

المَفْسَدَةُ الرَّابِعَةُ: إِسَاءَةُ الظَّنِّ بِأَهْلِ العِلْمِ والفَضْلِ، ورُبَّمَا تَكْفِيرُهُمْ:

وبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ التَّكْفِيرَ فِي مَسَائِلِ التَّأْوِيلِ المَذْكُورَةِ مِنْ مَزَالِقِ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِالْمُخَالِفِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَمَنْ قَلَّدَهُ، وكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ.

أَمَّا العَالِمُ فَقَدْ بَذَلَ جُهْدَهُ فِي إِصَابَةِ الحَقِّ وتَحَرِّي الصَّوَابِ، وهَذَا وَاجِبُهُ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ والفُتْيَا بِهِ، ولَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَّا وهُوَ مُعَرَّضٌ لِلْخَطَأِ.

وأَمَّا المُقَلِّدُ فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ سُؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ والعَمَلِ بِفُتْيَاهُمْ، وفِي الذِّكْرِ الحَكِيمِ: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، وهَذَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي طَلَبِ الحَقِّ واتِّبَاعِ الشَّرْعِ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَسَائِلِ الكُفْرِ والإِيمَانِ، وبَيْنَ مَسَائِلِ العَمَلِ والأَحْكَامِ، ولَا يُعْرَفُ تَفْرِيقٌ بَيْنَهُمَا عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وغَيْرِهِمْ.

---

(١) ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي البَدْرِ الطَّالِعِ (تَرْجَمَةَ السَّيِّدِ القَاسِمِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لُقْمَانَ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ الإِمَامِ المَهْدِيِّ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى).

ولَا بُدَّ فِي التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ التَّأْوِيلِ المَذْكُورَةِ مِنْ تَكْفِيرِ الوَاقِعِينَ فِيهَا مِنَ المُقَلِّدِينَ، ورُبَّمَا العُلَمَاء الَّذِينَ أَفْتَوْهُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ، ولَا يَصِحُّ تَكْفِيرُ المُقَلِّدِ العَامِّيِّ دُونَ العَالِمِ المُفْتِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَافُ المَنْصُوصِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «**مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ**»[(١)].

والحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الإِثْمَ عَلَى المُفْتِي دُونَ المُسْتَفْتِي، وعَلَى العَالِمِ دُونَ المُقَلِّدِ.

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: فَإِنَّ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ هُوَ عَدَمُ تَكْفِيرِ أَتْبَاعِ الطَّوَائِفِ الغَالِيَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ وغَيْرِهِمْ، ومِنْهُمْ مَنْ يُفْتِي بِكُفْرِ عُلَمَائِهِمْ وشُيُوخِهِمْ، وهُوَ مَشْهُورٌ فِي مَوَاضِعِهِ[(٢)].

وَمِنْ سُوءِ الظَّنِّ: قَوْلُ بَعْضِهِمْ -فِيمَنْ تَأَوَّلَ المَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ فِي جَوَازِ ارْتِكَابِ المُكَفِّرِ: «هَذَا قَوْلُ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ الكُفْرُ والشِّرْكُ بالله» كَمَا يَقُولُ الشَّيْخُ أَبُو سَلْمَانَ، وتَسْمِيَةُ أَبِي المُنْذِرِ الشِّنْقِيطِيِّ إِيَّاهُمْ: «مُشْرِكُونَ فِي سَبِيلِ الله»، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَاتِ الذَّمِّ والتَّنْقِيصِ الَّتِي يَمْتَلِئُ بِهَا الزَّمَانُ كَثِيرًا.

وهَذِهِ المَفْسَدَةُ لَا تَقِفُ عِنْدَ هَذَا الحَدِّ مِنْ إِسَاءَةِ الظَّنِّ فَقَطْ، بَلْ تَتَعَدَّى إِلَى تَكْفِيرِ أَهْلِ العِلْمِ والسُّنَّةِ بِسَبَبِ خِلَافِهِمْ فِي التَّكْفِيرِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ التَّأْوِيلِ، ثُمَّ اسْتِبَاحَةِ دِمَائِهِمْ

---

(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رقم ٣٦٥٧) وابْنُ مَاجَهْ (رقم ٥٣) والدَّارِمِيُّ (رقم ١٥٩) والحَاكِمُ (١/ ١٨٤) والبَيْهَقِيُّ (١٠/ ١١٦) وغَيْرُهُمْ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ ابْنِ مَاجَهْ وغَيْرِهِ.

(٢) انْظُرْ نُتَفًا مِنْ ذَلِكَ فِي: (الجَهْلُ بِمَسَائِلِ الاعْتِقَادِ وحُكْمُهُ ص ٣٨٢-٣٨٨)، وهُوَ رِسَالَةٌ عِلْمِيَّةٌ لِلدُّكْتُور عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَعَاش، بِإِشْرَافِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرٍ البَرَّاك.

وأَعْرَاضِهِمْ، كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ الغُلَاةِ فِي هَذَا البَابِ.

المَفْسَدَةُ الخَامِسَةُ: إِسْقَاطُ جَمِيعِ العِبَادَاتِ عَنْهُمْ:

وذَلِكَ أَنَّ تَكْفِيرَهُمْ يُسْقِطُ عَنْهُمْ إِذَا تَابُوا جَمِيعَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ العِبَادَاتِ البَدَنِيَّةِ والمَالِيَّةِ؛ لِظَاهِرِ النَّصِّ فِي «**أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وأَنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا**»، فَتَبْرُؤُ ذِمَّتُهُم مِنْ جَمِيعِ حُقُوقِ الله تَعَالَى بِالاحْتِمَالِ، لَا بِاليَقِينِ، وذَلِكَ بِشَهَادَةِ وُجُودِ المُخَالِفِينَ الجِلَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ المِلَّةِ، ووُجُودِ المُعَارَضَاتِ الوَاضِحَةِ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا المُخَالِفُ، وغَايَةُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ المُكَفِّرُ لَهُمْ: إِنَّهَا ضَعِيفَةُ المَأْخَذِ، أَوْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ النِّسْبِيَّةِ الَّتِي يَقْوَى فِيهَا عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ ضَعِيفًا عِنْدَ غَيْرِهِ.

المَفْسَدَةُ السَّادِسَةُ: إِسْقَاطُ جَمِيعِ حُقُوقِ العِبَادِ عَنْهُمْ:

وَذَلِكَ أَنَّ تَكْفِيرَهُمْ يَقْتَضِي سُقُوطَ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ التَّعَدِّي فِي حُقُوقِ العِبَادِ فِي الأَمْوَالِ والدِّمَاءِ وغَيْرِهَا؛ لِظَاهِرِ النَّصِّ فِي «**أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وأَنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا**»، فَتَبْرَؤُ ذِمَّتُهُم مِنْ جَمِيعِ حقُوقِ العِبَادِ، وذَلِكَ كُلُّهُ بِالاحْتِمَالِ، لَا بِاليَقِينِ، وذَلِكَ بِشَهَادَةِ وُجُودِ المُخَالِفِينَ الجِلَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ المِلَّةِ، ووُجُودِ المُعَارَضَاتِ الوَاضِحَةِ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا المُخَالِفُ، ومَنْ قَالَ بِإِيجَابِ حُقُوقِ العِبَادِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ مَعَهُ -فِيمَا أَعْلَمُ- نَصٌّ ولَا إِجْمَاعٌ فِي ذَلِكَ، بَلْ خِلَافُ ظَاهِرِ النُّصُوصِ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا.

المَفْسَدَةُ السَّابِعَةُ: إِبَاحَةُ فُرُوجِ نِسَائِهِمْ، ونَفْيُ أَنْسَابِ أَوْلَادِهِمْ:

وذَلِكَ أَنَّ تَكْفِيرَهُمْ بِالاحْتِمَالِ يُفْضِي إِلَى إِبَاحَةِ فُرُوجِ نِسَائِهِمْ، ونَفْيِ أَنْسَابِ أَوْلَادِهِم؛

لِأَنَّ نِكَاحَ الْمُرْتَدِّينَ يَنْفَسِخُ بالرِّدَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وتَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِغَيْرِهِمْ، وتَسْقُطُ عَنْهُمْ جَمِيعُ حُقُوقِ الأَوْلَادِ والأَزْوَاجِ مِنَ النَّفَقَةِ وغَيْرِهَا، وقَدِ اعْتَنَتِ الشَّرِيعةُ بِالفُرُوجِ، وحَرَّمَتِ اسْتِبَاحَتَهَا مَعَ الشُّبُهَاتِ والاحْتِمَالِ؛ احْتِيَاطًا لَهَا.

أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ امْرَأَةً ذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ وزَوْجَتَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا، ولَمْ يَسْتَفْسِرْ، فَقَالَ السَّائِلُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ﷺ: **كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! خَلِّ سبيلَهَا**»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ونَظَائِرُ هَذَا الحَدِيثِ كَثِيرَةٌ.

وأَمَّا الأَنْسَابُ الَّتِي يَقْتَضِي التَّكْفِيرُ بِمِثْلِ هَذِهِ المَسَائِلِ نَفْيُهَا؛ فَهِيَ لِأَنَّ الْمُرْتَدِّينَ بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ يَصِيرُ مَا وَلَدُوا مِنْ زَوْجَاتِهِمْ زِنًى وسِفَاحًا، والأَوْلَادُ أَوْلَادَ زِنًى، وقَدِ احْتَاطَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِالإِثْبَاتِ، حِمَايَةً لِنَسَبِ الأَوْلَادِ مِنَ الضَّيَاعِ، فَأَثْبَتَتِ الأَنْسَابَ مَعَ قِيَامِ الاحْتِمَالِ فِي نَفْيِهَا، وهُوَ كَثِيرٌ مَشْهُورٌ.

أَلَا تَرَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَضَى لِعَبْدِ بنِ زَمْعَةَ ابْنِ وَلِيدَةِ أَبِيهِ، فَقَالَ: «**هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ**»، وذَلِكَ مَعَ الشَّبَهِ الوَاضِحِ فِيهِ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ يَقُولُ - لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «**احْتَجِبِي مِنْهُ**»؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الاحْتِيَاطِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ، وعَدَمِ نَفْيِهِ بِالاحْتِمَالِ، وبَيْنَ الاحْتِيَاطِ لِأَهْلِهِ فِي الرُّؤْيَةِ لِلشَّكِّ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ.

وعَلَى هَذَا سَارَ أَهْلُ العِلْمِ فِي إِثْبَاتِ الأَنْسَابِ مَعَ الاحْتِمَالِ، فَقَالُوا بِإِثْبَاتِ النَّسَبِ مَعَ النِّكَاحِ الفَاسِدِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، بَلْ بَالَغَ بَعْضُهُمْ فَادَّعَى إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنَ الزِّنَا إِذَا اسْتَلْحَقَهُ الزَّانِي، وقَدْ فَصَّلَ وأَجَادَ فِي هَذَا البَابِ-أَيْ: مَسَائِلِ إِثْبَاتِ الأَنْسَابِ- الدُّكْتُورُ عَبْدُ الكَرِيمِ زِيدَانَ فِي كِتَابِهِ الجَلِيلِ: (المُفَصَّلُ فِي أَحْكَامِ المَرْأَةِ والبَيْتِ المُسْلِمِ)، فَمَنْ رَامَ التَّفْصِيلَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

والمَقْصُودُ مِنْ هَذَا: بَيَانُ أَنَّ التَّكْفِيرَ بِمَسَائِلِ التَّأْوِيلِ والخِلَافِ يُفْضِي إِلَى مُخَالَفَةِ الشَّرْعِ فِي إِبَاحَةِ الفُرُوجِ، مَعَ وُجُودِ الشُّبْهَةِ والاحْتِمَالِ فِي تَحْرِيمِهَا، ويُفْضِي إِلَى نَفْيِ الأَنْسَابِ مَعَ وُجُودِ الاحْتِمَالِ فِي ثُبُوتِهَا، ودَلِيلُ قِيَامِ الاحْتِمَالِ -كَمَا تَقَدَّمَ- يَتَّضِحُ بِشَهَادَةِ وُجُودِ المُخَالِفِينَ الجِلَّةِ مِنْ أَئِمَّةِ المِلَّةِ، ووُجُودِ المُعَارَضَاتِ الوَاضِحَةِ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا المُخَالِفُ[1].

المَفْسَدَةُ الثَّامِنَةُ: طَعْنُ أَوْ تَكْفِيرُ المُخَالِفِ فِي تَكْفِيرِهِمْ:

ومِنَ المَفَاسِدِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ التَّأْوِيلِ المَذْكُورَةِ طَعْنُ أَوْ تَكْفِيرُ مَنْ لَمْ يُوَافِقْ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ، وقَالَ بِعُذْرِهِمْ بِالتَّأْوِيلِ.

أَمَّا الطَّعْنُ: فَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ المُولَعِينَ بِالتَّكْفِيرِ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ يَرْمُونَ مَنْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَرَى رَأْيَ المُرْجِئَةِ، أَوْ يَقُولُ بِقَوْلِ الفَلَاسِفَةِ المُنْتَسِبِينَ، وأَنَّ عِنْدَهُ ضَبَابِيَّةً فِي بَابِ التَّكْفِيرِ، ولَيْسَ الخِلَافُ بَيْنَهُ وبَيْنَ المَطْعُونِ بِمِثْلِ هَذِهِ العِبَارَاتِ إِلَّا اعْتِبَارُ التَّأْوِيلِ والخِلَافِ

---

(١) انْظُرْ هَذِهِ المَفْسَدَةَ واللَّتَيْنِ قَبْلَهَا فِي إِيثَارِ الحَقِّ لابْنِ الوَزِيرِ (٢/ ٣١٢ الوَجْهُ الثَّانِي عَشَرَ).

عُذْرًا ومَانِعًا يَحْمِلُهُ عَلَى عَدَمِ التَّكْفِيرِ، وإِنْ كَانَ هُوَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الأَقْوَالَ أَوِ الأَفْعَالَ مِنَ المُكَفِّرَاتِ، وفَرْقٌ بَيْنَ اعْتِبَارِ القَوْلِ أَوِ الفِعْلِ كُفْرًا، وبَيْنَ اعْتِبَارِ الخِلَافِ أَوِ التَّأْوِيلِ عُذْرًا.

وأَمَّا التَّكْفِيرُ: فَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاشِئِينَ فِي العِلْمِ يُسِيئُونَ فَهْمَ قَوْلِ العُلَمَاءِ: «مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الكَافِرَ فَهُو كَافِرٌ»، ويَظُنُّونَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مِنْ كَفَّرُوهُ -إِمَّا لِأَنَّهُ لَا يَرَى هَذَا القَوْلَ أَوِ العَمَلَ مِنَ المُكَفِّرَاتِ، وإِمَّا لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الخِلَافَ أَوِ التَّأْوِيلَ المَذْكُورَيْنِ مِنَ الأَعْذَارِ- كَافِرًا، وَهُوَ كَثِيرٌ عِنْدَ غُلَاةِ هَذَا الزَّمَانِ.

فَتَرَى أَحَدَهُمْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ العِلْمِ، ويَتَفَوَّهُ بِعِبَارَاتِ التَّنْقِيصِ والتَّكْفِيرِ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَقُلْ بِالتَّكْفِيرِ بِالقَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ، ولم يُكَفِّرْ بِالدُّخُولِ فِي البَرْلَمَانَاتِ، أَوْ لِأَنَّ فُلَانًا مِنْهُمْ لَمْ يُكَفِّرْ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا مِمَّنْ يَرَوْنَ كُفْرَهُمْ.

ف

فَـائِـدَةٌ

تَنْبَغِي الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ قَوْلَ العُلَمَاءِ: «مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الكَافِرَ فَهُوَ كَافِرٌ» لَيْسَ فِي الكُفْرِ المُخْتَلَفِ فِيهِ مِنْ جِنْسِ الخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا، وإِنَّمَا فِي الكُفْرِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ نَصًّا لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، أَوِ المُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَهَذَا الَّذِي يَنْطبِقُ عَلَيْهِ هَذَا القَوْلُ، وأَمَّا مَا اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا فَلَمْ يَزَلِ العُلَمَاءُ يَتَنَاظَرُونَ فِيهِ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُهم بَعْضًا.

أَلَا تَرَى اخْتِلَافَهُم فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ كَسَلًا هَلْ يَكْفُرُ كُفْرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلَّةِ؟ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُ المُخْتَلِفِينَ فِيهِ بَعْضًا، وقِسْ عَلَيْهِ سَائِرَ المُكَفِّرَاتِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، ولَيْسَ هُنَا مَوْضِعُ تَفْصِيلِهَا وبَيَانُ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِيهَا.

تَمَّ تَبْيِيضُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ صَبَاحَ الخَمِيس
٢٣ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ ١٤٣٢هـ، المُوَافِق ٢٠ أُكْتُوبَر سَنَةَ ٢٠١١م.
بِخَط يَدِ أَبِي عَبْدِ البَارِي الشِّبْلِي

مَحْمُود مُحَمَّد الصُّومَالِيّ

الفهرس

المُقَدِّمَةُ ٣
التَّمْهِيدُ ٥
التَّنْبِيهُ الأَوَّلُ: العَلَاقَةُ بَيْنَ التَّأْوِيلِ والخَطَأِ والجَهْلِ ٦
التَّنْبِيهُ الثَّانِي: التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُسْلِمِ والكَافِرِ فِي مَسَائِلِ العُذْرِ ٨
التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ: الكَلَامُ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِ فَرْعٌ عَنْ تَخْطِئَتِهِ ١٤
التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ عُذْرِ المُتَأَوِّلِ فِي الأُصُولِ أَوِ الفُرُوعِ ١٥
التَّنْبِيهُ الخَامِسُ: عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ فِي عُذْرِ المُتَأَوِّلِ ١٧

المَسْأَلَةُ الأُولَى: بَيَانُ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ السَّائِغِ لِمَنْ وَقَعَ فِي المُكَفِّرَاتِ ٢٠
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ بَعْضِ دَلَائِلِ العُذْرِ بِالتَّأْوِيلِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَارِ ٣٢
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: شُرُوطُ التَّأْوِيلِ السَّائِغِ وضَابِطُهُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ٤٠
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي تَرْكِ التَّكْفِيرِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ ٥١
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: مَفَاسِدُ التَّكْفِيرِ فِي هَذَا النَّوْعِ أَوِ الجِنْسِ مِنَ المَسَائِلِ ٦٤
فَائِدَةٌ ٧٨
الفِهْرِسُ ٧٩